

제429회 국회
(정기회)

정무위원회회의록 (법안심사제1소위원회)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월24일(월)

장 소 정무위원회회의실

의사일정

1. 행정규제기본법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2211944)
2. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2200466)
3. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203764)
4. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203833)
5. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2208438)
6. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203781)
7. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214027)
8. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2214342)
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김재섭 의원 대표발의)(의안번호 2204919)
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2205681)
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2208913)
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2209210)
13. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김재섭 의원 대표발의)(의안번호 2204921)
14. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2205683)
15. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호

- 2209208)
16. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)
 17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)
 18. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)
 19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근·신장식·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
 20. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)
 21. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
 22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)
 23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)
 24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
 25. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
 26. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
 27. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
 28. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
 29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
 30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)
 31. 신용협동조합법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2206856)
 32. 신용협동조합법 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2207110)
 33. 신용협동조합법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208430)
 34. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2213817)
 35. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214345)

상정된 안건

1. 행정규제기본법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2211944) 5
2. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안

번호 2200466)	5
3. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203764)	5
4. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203833)	5
5. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2208438)	5
6. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203781)	5
7. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214027)	5
8. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2214342)	5
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김재섭 의원 대표발의)(의안번호 2204919)	5
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2205681)	5
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2208913)	5
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2209210)	5
13. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김재섭 의원 대표발의)(의안번호 2204921)	5
14. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2205683)	5
15. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2209208)	5
16. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)	5
17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)	5
18. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)	5
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근·신장식·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)	5
20. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)	5
21. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호	

2210863)	6
22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)	6
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)	6
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)	6
25. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)	6
26. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)	6
27. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)	6
28. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)	6
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)	6
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)	6
31. 신용협동조합법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2206856)	6
32. 신용협동조합법 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2207110)	6
33. 신용협동조합법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208430)	6
34. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2213817)	6
35. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214345)	6

(11시31분 개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 정무위원회 제1차 법안심사제1소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 심사할 안건은 국무조정실 소관 1건의 법률안과 금융위원회 소관 34건의 법률안입니다.

오늘 회의 진행은 배부해 드린 소위 심사자료를 중심으로 전문위원으로부터 설명을 들은 다음 정부 측 의견을 듣고 위원님들 간의 논의를 거쳐서 각각 의결해 나가는 방식으로 진행하도록 하겠습니다.

다만 동일한 제명의 법률안을 통합 조정하여 위원회 대안으로 의결할 필요가 있는 경우 위원님들께 해당 사항을 안내해 드린 후 의결할 수 있도록 하겠습니다.

그리고 효율적인 의사 진행을 위해서 전문위원님의 보고와 정부 측 의견은 법률안의 주요 쟁점 등 요점 위주로 간략하게 설명해 주시기 바랍니다.

효율적인 의사 진행을 위하여 언론 공개는 여기까지 하도록 하겠습니다.

언론인 여러분들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 행정규제기본법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2211944)
2. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2200466)
3. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203764)
4. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203833)
5. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2208438)
6. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2203781)
7. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214027)
8. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2214342)
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김재섭 의원 대표발의)(의안번호 2204919)
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2205681)
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2208913)
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2209210)
13. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김재섭 의원 대표발의)(의안번호 2204921)
14. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2205683)
15. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2209208)
16. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)
17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)
18. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근·신장식·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
20. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호

2208104)

21. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
25. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
26. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
27. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
28. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)
31. 신용협동조합법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2206856)
32. 신용협동조합법 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2207110)
33. 신용협동조합법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208430)
34. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2213817)
35. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214345)

(11시33분)

○소위원장 강준현 의사일정 제1항부터 제35항까지 이상 35건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 국무조정실 소관 법률안에 대해서 심사하도록 하겠습니다.

오늘 심사를 위하여 김용수 국무2차장과 관계 공무원들이 출석하셨습니다.

의사일정 제1항 행정규제기본법 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

배부해 드린 심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 5페이지 설명드리겠습니다.

첫 번째 내용은 위원회 명칭 변경 및 위원 증원 등 위원회 개편입니다.

표를 중심으로 설명드리겠습니다.

먼저 위원회 명칭이 현행 규제개혁위원회에서 규제합리화위원회로 개정되는 내용입니다.

소속, 기능, 구성, 임기는 현재와 동일하고요. 위원 수가 종전이 20명 이상 25명 이하인

데 35명 이상 50명 이하, 위원장이 현행 국무총리와 민간위원장에서 대통령으로 바뀌고 부위원장, 간사, 직무대행 부분에 대해서 일부 개정이 있습니다.

다음 6페이지입니다.

위원장을 대통령으로 격상하는 부분입니다.

검토의견입니다.

위원회 위상을 제고하고 규제합리화를 추진하려는 취지로서 타당한 측면이 있으나 행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률 시행령 제4조는 위원장 대리출석 등 형식적 운영 방지를 위해 과도하게 상위직급으로 구성하지 않도록 하고 있는 점을 감안할 필요가 있다고 보았습니다.

다음 7페이지입니다.

위원 증원 관련입니다.

민간위원이 증원되면 민간과의 소통이 강화되고 분과위원회를 실효적으로 운영할 수 있는 장점이 있으나 그 위원 수를 확대할수록 규제 관련 정책 책임이 분산될 수 있다는 점을 동시에 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 수고하셨습니다.

다음은 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 검토의견에 대해서 간략히 저희 의견을 말씀드리겠습니다.

자료 6쪽에 되어 있는 검토의견 중에서, 위원장을 대통령으로 격상하는 것 관련해서 의견을 주셨습니다.

저희는 대통령 주재로 이미 핵심규제 합리화 전략회의를 두 차례 개최해서 현 행정부의 규제합리화 의지를 대외적으로 표시한 바 있습니다. 앞으로도 대통령님께서 직접 규제전략과 정책을 챙기겠다는 것이 현 정부의 명확한 방침입니다. 그렇게 하기 위해서 규제합리화위원회 자체를 대통령님께서 위원장이 돼서 끌고 나가는 것이 바람직하기 때문에 이렇게 거버넌스를 개편하고자 하는 취지라는 말씀을 드리고요.

항상 대통령님께서 주재하실 수가 없다는 것은 사실입니다. 하지만 중요한 사안은 대통령님께서 주재하시고 그것보다 조금 덜 중요한 것에 대해서는 부위원장님들께서 나눠서 회의를 주재해서 내실 있게 위원회가 운영되도록 하겠다는 말씀을 드립니다.

두 번째, 위원 증원 건입니다.

검토의견에서는 위원을 35명 이상 50명 이하로 크게 늘리는 것에 대해서 규제 관련 정책 책임이 분산될 수 있지 않느냐 하는 우려를 주셨고 현재 위원이 18명으로도 운영이 되고 있는데 꼭 늘릴 필요가 있느냐 이런 의견을 주셨습니다.

저희 의견을 간단히 말씀드리겠습니다.

앞으로 규제합리화위원회는 AI, 데이터, 바이오, 로봇, 환경, 지역균형 등 굉장히 광범위한 분야의 규제합리화 어젠다들을 다루게 되어 있습니다. 그래서 이렇게 넓은 범위의 의제를 다루는 데 있어서 전문성이 있는 각계의 위원님들이 필요하다는 말씀을 드리는 것이고요. 그런 면에서 위원들을 대폭 확충하려고 한다는 말씀을 드리는 것이고.

그다음에 현재 18명만으로 위원회가 운영되고 있는 것은 사실입니다. 그런데 이것은

위원의 숫자가 적더라도 위원회를 운영하는 데 지장이 없어서 그랬던 것이 아니고 사실은 더 충원을 해야 하는데 위원회가 곧 개편될 것이기 때문에 위원 충원을 하지 않아서 적은 수의 위원으로 운영을 했기 때문에 지금 현재의 상황이 그렇다는 것을 말씀드립니다. 결론적으로 위원들을 대폭 전문성 있게 확대를 해서 내실 있게 운영할 수 있도록 도와주시면 감사하겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 다음은 소위 위원님들의 의견을 듣는 순서입니다.

순서에 관계없이 손을 들고 발언권을 얻어서 말씀해 주시면 감사하겠습니다.

먼저 김상훈 위원님.

○김상훈 위원 지금 현행 규제개혁위원회에서 총리가 위원장으로 되어 있는데 총리 주재 규제개혁위원회가 단 한 차례도 열리지 않았다고 지금 전문위원 검토보고서가 들어와 있는데 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요?

○국무조정실국무2차장 김용수 그동안의 규제개혁위원회는 시장에서의 시장 기능을 저해하는 규제를 막는 게 기본 방향이었습니다. 그래서 민간위원 중심으로 운영되는 게 좋겠다 해서 위원장을 하시면서 총리와 민간위원장 두 분의 공동위원장 체제로 했는데 실제로는 민간위원장께서 주재하는 것으로 운영을 했던 것입니다. 이것은 위원회를 총리께서 경시하셔서 그랬던 것이 아니고 시장의 일은 민간 중심으로 논의하고 판단하는 게 좋겠다는 취지에서 그랬다는 말씀을 드립니다.

○김상훈 위원 그러면 역으로 대통령께서 굳이 규제합리화위원회의 위원장을 맡으실 필요가 있나요? 민간위원장이 주도해서 각 분야에서 제기되고 있는 규제를 합리화하는 조치로 현행대로 해도 되지 않겠나라는 판단이 드는데 어쨌든 규제합리화에 대한 대통령 의지가 강하다는 점에서 그것을 인정한다고 하더라도 위원 수를 이렇게 갑자기 많이 늘리면 책임 소재의 분산 우려가 있다는 지적도 있는데 거기에 대해서 어떻게 생각하세요?

○국무조정실국무2차장 김용수 일단은 제가 간단히 먼저 말씀드리겠습니다. 민간 중심으로 하는데 굳이 대통령 주재로 이렇게 개편할 필요가 있는지에 대해서 간단히 먼저 말씀을 드리겠습니다.

기존의 규제개혁위원회 위원님들의 역할은 주로 뭐였냐 하면 규제 안전을 심사하는 거였습니다. 각 부처가 법령이나 시행령 같은 것으로 규제를 강화하는 내용의 안전을 추진하는 데 있어서는 반드시 규제심사를 거치게 되어 있는데 이 위원들께서 규제심사를 하는 역할을 주로 했던 것이고요.

앞으로 대통령님께서 위원장으로서 규제개혁 추진체계를 끌고 나가신다고 하면 규제심사는 기본적으로 당연히 하는 거지만 그것 말고 규제개혁 어젠다들, 각종 굉장히 중요한 규제개혁 사항들, 신산업이라든지 이런 것과 관련된 중요한 규제개혁 정책들에 대한 의사결정을 규제합리화위원회를 통해서 결정해 나가시려고 하는 겁니다. 그런 면에서 대통령님께서 주재하실 필요가 있다는 것을 말씀드리는 거고요.

그다음에 위원 숫자 관련해 가지고 여러 가지 걱정들을 많이 하고 계시는데……

○강민국 위원 아까 다 설명했잖아. 말이 너무 길다.

○소위원장 강준현 간단하게 해 주세요.

○국무조정실국무2차장 김용수 같은 말씀입니다.

워낙 여러 다양한 분야의 규제개혁 과제를 다룰 것이기 때문에 각계의 전문가분들을 모시고 각 분야별로 심도 있게 논의할 수 있도록 하기 위한 것이라는 말씀을 드립니다.

○김상훈 위원 오케이, 알았어요.

차장님, 적어도 그 자리에 앉아 계시면 정치적 편향성을 갖고 판단하는 것은 저는 문제가 있다고 생각을 해요. 그래서 일단 법안 내용이 공감할 수 없는 내용도—이따 논의하겠지만—포함되어 있지만 지금 규제합리화위원회의 위원장을 대통령으로 격상시키고 위원을 갑자기 이렇게 대폭 증원하는 부분은 자칫 상당한 오해의 소지가 있다는 점을 내가 지적을 해 놓겠습니다.

○소위원장 강준현 그다음에 박상혁 위원님.

○박상혁 위원 저는 법안 취지에 매우 공감하는데요. 대통령이 이것을 맡겠다라는 것은 대통령의 책임이기도 하고 사실은 부담이라고 생각합니다.

왜냐하면 말씀하시는 것처럼 이 위원회가 자주 안 열리거나 성과가 없으면 나중에 동료 야당 위원님들께서 지적하실 것 아니에요? 대통령으로 상향하면서 이런 부분에 대해서 제대로 열리지 않고 성과가 없다 이러면 대통령으로서 상당한 부담을 감수하고도, 이것을 모르시고 대통령이 맡겠다, 자임하겠다 이렇게 하지는 않으셨을 거라고 생각이 들거든요.

○국무조정실국무2차장 김용수 맞습니다.

○박상혁 위원 여야가 바뀌고 항상 정치권에서 일관되게 같은 목소리로 내는 것이 있습니다. 규제합리화, 규제개혁입니다. 그럼에도 불구하고 이게 잘 안 되고 있다. 규제의 여러 가지 표현들이 있지 않습니까? 묵은 규제, 이런 여러 가지가 규제 있는데 그런 부분들을 제대로 해 보겠다라는 새로운 정부의 의지라는 표현에 있어서 저는 굉장히 중요하다는 생각이 들고.

오히려 저희 여당 위원으로서 대통령님께서 이런 것까지 맡으셔야 되는지에 대해서는 사실은 자제를 얘기하실 수도 있는데 이런 부분들에 대해서는 큰 것에 대해서 평가를 해 주고 함께 우리 소위원회에서 긍정적으로 해 주셨으면 좋겠고.

질문이 하나 있습니다.

정치적 편향성을 지적하시는데 저는 그렇지 않다고 생각하는 게 규제위원들이 위원이 되면 어떤 대우를 받습니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 회의에 참석하실 때 안전 검토수당 받는 것 외에는 특별한 대우를 받으시는 것 없습니다.

○박상혁 위원 그래서 이런 분들이 현재보다는 숫자가 다소 조금 상향—한 열몇 명에서, 그것도 범위 레인지 안에 있는 거니까—된다고 해서 별다른…… 어차피 오실 수 있는 분들도 아까 말한 것처럼 AI부터 로봇, 굉장히 다양하게 있기 때문에 결국 이게 특별하게 사람들을 위한 위인설관이라거나 더 특별한 대우를 해 가지고 우리 재정적 부담이 있거나 그런 게 아니고, 지금 아시는 것처럼 여러 가지 규제라는 것이 내용도 굉장히 복잡하잖아요. 그래서 그런 부분들에 있어서는 충분히 공감 가는 바가 있다는 생각이 들고 그런 부분들에 대해서 동료 위원님들이 함께 충분히 공감해 주셨으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 다음, 강민국 간사님부터 하시지요.

○강민국 위원 본 위원도 사실 이 법안 취지에 대해서는 공감합니다. 그리고 또 규제위원회, 이것 지금 대통령 직속기구로 만들려고 하는 건가요?

○국무조정실국무2차장 김용수 지금 현재도 대통령 소속인 것은 맞습니다.

○강민국 위원 그런데 국무조정실에서 이것을 담당하는, 운영위에서 안 다루고 국무총리실에서 다루고 있다, 그렇지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 총리실에 규제개혁실이 있어 가지고……

○강민국 위원 그러니까 총리가 위원장 할 때는 당연히 총리실에서 다뤘는데 지금 대통령으로 격상하시는 것 아닙니까, 그렇지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 위원장이 대통령으로 격상이 되는 겁니다.

○강민국 위원 그러니까 대통령 직속기구가 되는 거예요? 총리실 소속…… 정확하게 그걸 이야기해 줘요.

○국무조정실국무2차장 김용수 실무 업무를 총리실에서 하는 것은 변함이 없고요, 위원장만 대통령이 되시는 겁니다.

○강민국 위원 이것은 사실 공무원들이, 공직사회가 규제가 곧 권한이라 생각하기 때문에 대통령이 위원장을 맡는 것은 굉장히 저는 잘하셨다고 칭찬하고 싶고, 그런데 문제가 소위 심사에서 우려가 되는 것은 위원들 구성할 때 과연 어떻게 위원회의 민간위원들을 구성할 것이냐에 대한 우려를 이야기하는 거거든요. 그렇지요?

대통령이 말씀하시는 것은 그 의지가 나는 아주 좋다고 보고요. 또 대통령의 힘이 실려야 사실 공무원들이 자기들 권한이라 생각하는 것을 내려놓을 수 있기 때문에 이것은 저는 동의를 하고.

그런데 민간위원들 구성할 때 이것을 어떻게 하실 생각이예요?

○국무조정실국무2차장 김용수 민간위원들 구성은 이게 대통령 소속 위원회기 때문에 최종적으로 대통령실에서 검토해서 인선을 하게 됩니다, 사전에 저희가 검토하는 것도 있겠지만. 그런데 각 분과가 있고 분과별로 전문 분야가 있기 때문에 그 분야의……

○강민국 위원 전문인을 뽑는 것은 당연한 것이고, 지금 위원님들이 약간 우려하는 것이 정치적 편향, 그런 분들이 민간위원으로 들어오시지 않나 하는 우려를 이야기하는 거거든요.

○국무조정실국무2차장 김용수 그런데 규제 어젠다라고 하는 것은 정치적인 것하고 저는 상관이 없다고 생각을 합니다. 이게 정치적인 성향하고 어떤 관계가 있는지 제가 잘 이해를 못 하겠습니다.

○강민국 위원 아니, 사람에 따라서 생각하는 바가 다르지요. 그렇지요?

사실 본법에 대해서는 동의를 해. 그러니까 이게 규제 합리화 정도가 아니고 사실 저는 규제 파괴를 시켜야 된다고 주장했던 사람이거든요. 그런데 위원 구성에 대한 부분은 거기에 대한 답을 좀 더 주면 좋겠다라는 생각이 드네요.

나중에 또 다른 항목으로 넘어가면 질의할 것은 하겠습니다.

○소위원장 강준현 다음에는 존경하는 김승원 위원님.

○김승원 위원 저도 대통령께서 직접 위원장을 맡으시고 어떻게 보면 대전환의 시기에 빠르게 윈스톱으로 규제를 합리적으로 개혁하시겠다는 의지를 읽을 수 있어서 좋다고

생각이 되고요.

위원 증원의 문제에 있어서는 지금 현재 18명인데 정부위원 8명이, 민간위원 10명으로 되어 있습니다. 그런데 열 분이 대략 어느 분야의 전문위원인지 얘기해 줄 수 있습니까?

제가 이런 질문 하는 이유가, 지금 대통령께서 이것을 맡으시는 이유 중에 하나가 예컨대 AI라든가 또 우리 정부위에서 다루는 스테이블코인과 같은 가상화폐라든가 또 기후 전환과 관련된 태양광이라든가 탄소중립이라든가 여러 가지를 빠르게 빠르게 해야 되는데 민간위원들 열 분이 이것을 다 하지는 못할 것 같다는 생각을 들거든요. 그래서 50인까지 늘릴 수 있도록 하고 또 약간의 분과를 두는 것도 예정하지 않으셨을까.

그리고 대통령님 뜻을 보면 약간 정부 주도보다는 민간 전문가의, 주도라기보다는 그들의 의견을 많이 받아들여서 정부 규제와 합리화를 하시려고 하는 뜻이 보이기 때문에, 그래서 민간위원을 많이 늘리시는 것 같고, 우선 어떻습니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 지금 현재 규제위의 민간위원 구성을 보면 특정 분야에 고도의 전문성을 가진 분들은 사실 별로 없습니다, 왜냐하면 숫자 자체가 한 10여 명 정도에 불과하기 때문에. 예를 들면 전에 위원장 하셨던 유일호 위원장님은 관료 출신 부총리셨고 그다음에 위원 중에 저출산고령사회위원회 업무를 하셨던 분도 있고 또는 과거에 총리실에서 규제실 총괄업무를, 규제실장 하셨던 분도 있고 그다음에 행정학회에서 일하셨던 분도 있고 이렇게 아주 스페시픽(specific)한 것보다는 약간……

○김승원 위원 반관반민 같은 느낌이 드는데요. 그러니까 관료 일을 하시다가 임기 종료하시고 민간에……

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 제너럴한 이런 관점에서 하는 분들이 많이 있었습니다. 그런데 이번에 늘리게 되면……

○김승원 위원 그런데 대통령께서 예컨대 산업부장관이라든가 하정우 수석 굉장히 과격적으로 인선을 하신 것은 그런 분야의 전문가를 모셔다가 제대로 한번 일을 해 보자……

○국무조정실국무2차장 김용수 그렇습니다. 늘리게 되면 좀 더 구체적인 분야에 있어서의 전문가분들을 많이 모시고 심도 있게 논의가 될 수 있도록 하려는 겁니다.

○김승원 위원 저는 그런 뜻이 읽혀지고 그래서 위원 수도 증가하고 또 부처에 보면 위원도 일단 종료시킨 다음에 새롭게 민간, 진짜 현실에서 규제를 겪으셨던 분들을 모셔다가……

○국무조정실국무2차장 김용수 그렇습니다.

○김승원 위원 미래에 대한 어떤 변화를 읽으시는 분들을 모셔다가 한번 바꿔 보자라는 의지가 읽혀져서 사실은 정치적인 공방보다는 진짜 우리나라가 어떻게 변화해야 되고 미래를 바꿔 나가야 되는지에 대한 실질적인 역할을 할 수 있는 기구를 만들자 그래서 이걸 좀 빠르게 진행을 해 줬으면 좋겠다라고 말씀을 드리고 이런 디테일한 부분까지도 읽으셔서 잘 준비해 주셨으면 좋겠다.

위원 임기는 몇 년입니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 위원 임기는……

○국무조정실규제총괄과장 송헌규 2년이고요.

○김승원 위원 2년입니까? 2년이 적당한 것 같습니다. 연임 가능합니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 가능합니다.

○국무조정실규제총괄과장 송헌규 2년 플러스 2년입니다.

○김승원 위원 이견 위원분들도 2년으로 해서 해당 분야의 규제가 딱 해결이 되면 또 다른 분야 위원님들도 모시고 그래서 굉장히 빠르게 역동적으로 했으면 좋겠습니다.
이상입니다.

○소위원장 강준현 지금 세 분이 손을 드셨는데, 많으신데요. 왜냐하면 저희들 의총이 있어서 11시 50분에 정회하기로 서로 얘기가 됐는데……

○이양수 위원 그러면 오후에 하시지요.

○소위원장 강준현 양해 좀 해 주시겠습니까?

박범계 위원님.

○박범계 위원 저 한 사람 하고 50분에 끝내지요.

○소위원장 강준현 하시지요.

양해 좀 해 주세요. 왜냐하면 일이 있다 그래 가지고.

○박범계 위원 강민국 위원님이 참 훌륭하신 발언을 했습니다. 이게 사실은 가장 시장 친화적인 제도 개편이거든요.

대통령이 한때 대통령후보 당시에 당신께서 스스로 밝혔듯이 그 당시에는 중도우파 이런 정치적 성향도 참 부담스럽게 말씀하셨는데 규제개혁에서 규제를 합리화한다라는 여기에 모든 합의가 다 들어 있어요. 시장친화적이고 특히 신성장 첨단산업과 관련된 AI라든지 에너지 또 대체에너지라든지 여러 가지 것들이 있지 않습니까? 그런 측면에서 이 정신에 합의만 한다면 나머지 디테일한 조항들에 대해서는 크게 문제가 되지 않는다고 봐요.

이 법안이야말로 사실은 과거 규제개혁이라는 차원에서 역대 정부에도 다 있었지만 조금 활성화되는 정부도 있었고 또 그렇지 않은 것도 있었는데 대통령이 직접 이끌겠다 그리고 민간위원들을 확대해서 제대로 된 신산업 분야의 규제가 무엇인가 진단하고 그것을 혁파해 나가겠다. 그런데 혁파, 개혁 이런 표현 안 쓰고 합리화해 나가겠다라는 이 취지는 굉장히 중요하다. 그런 측면에서 오히려 이 법안이야말로 전통적으로 국민의힘 친화적 법안이다라는 그런 측면을 강조드립니다.

그렇지 않습니까? 차장님, 그렇지 않아요?

○국무조정실국무2차장 김용수 맞습니다.

○이양수 위원 뭘 맞아요? 모른다 그래야지. 뭘 맞아.

○김재섭 위원 박범계 위원님 말씀하셨으니까 죄송하지만 저 말하고 마무리를 해야 될 것 같은데요.

차장님께서 아까 정치적 편향 논란에 대해서 너무 자신 있게 말씀하셔서 가지고, 어떻게 그렇게 자신하십니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 아니, 저는 이 규제……

○김재섭 위원 그러면 예를 들어 볼게요. 저는 노란봉투법이 민간기업에 상당한 규제가 되고 있고 불필요한 악법이라고 생각하는데 차장님은 어떻게 생각하세요? 필요하다고 생각하세요? 벌써 의견이 나뉘는데요. 그런데 무슨 그렇게 자신을 하십니까?

○한창민 위원 위원장님, 지금 노란봉투법을 이야기하면서……

○**김재섭 위원** 아니, 일단 제가 말씀하니까 다 하겠습니다.

○**한창민 위원** 그것을 그런 식으로 단정해서 얘기하면 어떡합니까?

○**김재섭 위원** 아니, 입장이 다르다는 말씀을 제가 드리는 것 아닙니까? 규제개혁위원회라고 하는 게 정치적 편향 논란이 전혀 없다고 말씀하시니까 사안에 따라서 정치적 논란이 있을 수 있는 경우에는 차장님이 책임을 지셔야 되는데 지금 벌써 논란이 있는 것 아닙니까? 그러면 제가 들어가면 회의 안 되는 것 아니에요?

○**한창민 위원** 지금 규제개혁위원회 활동하고 이것을 연결시키는 것 자체가 정치적 논란을 일으키는 거잖아요.

○**김재섭 위원** 아니, 예시를 들어서, 그 문제를 못 풀고 계시니까 제가……

○**한창민 위원** 적절한 예시가 되어야지요.

○**김재섭 위원** 제가 먼저 말씀드리겠습니다.

○**소위원장 강준현** 간단히 끝내 주세요.

○**김재섭 위원** 그리고 전문가들을 추천해서 올리겠다고 하는데 그러면 입법 과정에는 전문가들의 의견이 없었습니까? 국회는, 그러면 우리가 얼렁뚱땅 해 가지고 법안 냈을 거라고 생각하십니까?

○**국무조정실국무2차장 김용수** 그런 말씀은 아닙니다.

○**김재섭 위원** 그러면 입법 과정에서 들어간 전문가의 의견과 규제개혁위원회에서 들어간 전문가의 의견이 경중이 있습니까?

○**국무조정실국무2차장 김용수** 규제 합리화를 추진하게 될 때 의제에 대해서 당연히 여러 가지 의견이 있을 수 있고 입법 과정에서 심도 있는 검토를 하셨을 것은 너무 당연한 거지요. 그것은 당연한 거고 그런데……

○**김재섭 위원** 알겠습니다. 그 말씀 드리고요.

마지막에 하나만 더 말씀드릴 건데 부칙 관련해서, 보통 저희가 입법을 하게 되면 소급효 금지를 하게 되는 경우에는 일신상의 불이익이 있게 되는 경우에 소급해서 개인의 법적 지위를 박탈할 수 없게 되어 있는데 부칙을 보게 되면 기존에 있는 위원들이 사실상 다 해임돼야 되는 상황이 되거든요. 적어도 이것은 반드시 삭제할 필요가 있다고 생각이 되고요.

그리고 차장님께서 너무 자신 있게 말씀하지 마십시오. 어느 조직이나 늘 정치적 편향 논란이 있을 수 있고 거기에 대해서 이중 삼중 사중으로 고려를 해서 여야 모두가 지지할 수 있는 위원회를 만드는 것이 차장님의 역할이지 여기서 단정적으로 저희한테 문제 없습니다라고 선언하는 자리가 아닙니다.

○**국무조정실국무2차장 김용수** 죄송합니다. 그런 뜻은 아니었습니다.

○**김재섭 위원** 아무튼 부칙 1조는 반드시 삭제해야 된다고 저는 생각합니다.

○**한창민 위원** 짧게만 의사진행발언하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 존경하는 추경호 위원님 말씀하시고요.

○**추경호 위원** 위원장님 감사합니다.

규제합리화위원회 관련 법, 이 정신은 사실은 과거 법이나 큰 차이는 없다고 봅니다. 다만 체제와 이름을 좀 바꾸는데 저는 정부가 바뀌면 위원도 바꿀 수도 있고 체제에 조금 변화를 줄 수도 있다고 생각하는데 규제합리화라는 이름을 걸고 나오는 것 자체부터

도 진정성이 사실은 좀 의심이 돼요. 하고자 하는 취지는 잘 알겠는데 합리화가 도대체 뭐냐. 개혁이라는 이름, 혁신이라는 이름도 추구하는바 내용이 각자 생각, 이름 내고 그 안에 알맹이가 다를 수 있는 것과 마찬가지로 합리화라는 의미도 지금 이 틀을 바꾸고 아까 우리 당 위원님들께서 우려한 그런 부분의 변화를 추구하기 위한 체제 변환이 아닌가 이런 우려가 굉장히 많이 듭니다.

제가 오늘 시간이 많으면 여러 가지를 여쭙려고 그러는데 또 하나는 신산업 등등 이것을 위해서 인원을 더 늘려야 되겠다 이야기하시는데 아시다시피 행정규제기본법에도 역시 신산업 관련 등에 관한 규제 정비를 위해서 기본적으로 계획을 수립하게 돼 있잖아요. 그러니까 갑자기 AI가 모든 것을 다 설명하고 이런 게 아니듯이 정책의 문제 또 규제 정책에 관한 문제는 기존 틀에서도 다 할 수 있는 겁니다.

그런데 이런이런 분야 때문에 어떻게 한다 그런 말씀을 하는 것도 과연 이게 어느 방향으로 끌고 갈지 사실은 그게 몹시 걱정되는 부분이 있고 정책과 규제 부분에 충분히 늘 있는 겁니다. 그래서 아까 노란봉투법 이야기하고 보는 관점에 따라 차이는 있겠지만 제일 어려운 것들이 바로 이런 부분이거든요. 이런 부분을 어떻게 소화하려고 하는지도 사실은 걱정이 되고.

민간위원들도 원래 규제위원회의 위원 수가 20~25명인데 35~50명으로 늘린다는 것 아닙니까? 대폭 늘리지요. 현재 민간위원이 10명입니다. 민간위원을 몇 명이나 더 늘릴 생각입니까, 현재 10명에서?

○국무조정실규제총괄과장 송헌규 민간위원은 부위원장님 포함해서 33명 정도까지 될 겁니다.

○추경호 위원 3배 이상 늘리는 겁니다. 물론 삼라만상 다 살피기 위해서 각 분야의 전문가를 다 모신다 하는데 아마 그렇게 해도 모자랄 겁니다, 그런 조건으로 하면. 그래서 이 민간위원들이 자칫 한쪽에 편향성을 가진 분들로 대거 채우면서 배가 산으로 가지 않을까 하는 우려도 있다, 그 부분에 관해서는 늘 유념을 하시라, 구체적인 임명에 관해서는 정부가 하시겠지만.

그리고 걱정한 대로 부칙에서, 지금 저희들이 새 정부에 우려하는 부분 중의 하나가 임기가 있는 부분에 관해서 함부로 손을 대기가 굉장히, 여러 가지 법적 리스크가 있어서 잘 못 건드리니까 법 체계를 바꿔서 다 통으로 전환을 시킨다 이 부분에 대한 걱정을 하는 겁니다. 그래서 이 체계 자체가 과연 정치적 편향성 없이 정말 제대로 된 규제 혁파를 해내겠느냐 하는 걱정을 하는 겁니다.

공무원 입장에서는 어쩔 수 없는 한계 때문에 이런 저런 설명을 하고 있지만 왜 뜬금 없이 부칙을 통해서 임기 조항을 건드리느냐? 이런 부분에 관해서도 최초로 여러분이 설명하는 규제합리화위원회의 그 진정성 설명이 꼬리를 물고 가면 점점 더 자꾸 우려하는 사항이 많이 생길 수밖에 없다.

여기에 또 하나 걱정은 민간위원들이 대폭 늘잖아요. 늘면 지금 전문위원 숫자는 어떻게 할 겁니까? 산업이 이렇게 많이 생기고 새로운 분야도 많이 생겼는데 전문위원실 대폭 늘립니까? 지금 전문위원 체계를 기본적으로 두게 돼 있잖아요, 운영을 하고 있고.

○국무조정실규제총괄과장 송헌규 지금 저희가 별도로 전문위원을 두고 있지는 않고요. 대신에 자문기구로 신산업위원회나……

○추경호 위원 전문위원과 조사위원을 두고 지금 전문위원 체계를 갖고 규제위원회를 운영하잖아요, 안에 실무적으로 받치기 위해서.

○국무조정실규제총괄과장 송헌규 실무적으로 전문가 그룹이라고 해서 자문을 받는 경우는 많이 있습니다.

○추경호 위원 그러니까 밑에 실무조직이 얼마나 더 크게 늘어날 것이냐. 또 아까 말씀드린 그런 세력들이 대거 들어오는 것 아니냐 이런 걱정을 하는 겁니다. 여러분께서 정말 공무원들로…… 지금 새 정부가 추구하는 원래 진정성이 제대로 추구하고 실천이 되려면 운영하면서 많은 숙제들이 있고 기본적으로 그 숙제에 관한 의문성이 부척 조항 이런 것 건드리는 데서 나온다, 이 부분에 관한 심도 있는 논의가 좀 필요하다는 생각입니다.

○소위원장 강준현 이렇게 하시지요. 왜냐하면……

한창민 위원님 오후에 해요.

○한창민 위원 저 짧게만, 어차피 나왔기 때문에 저는 짧게만 이야기하겠습니다.

○소위원장 강준현 30초만 해 주세요, 짧게만.

○한창민 위원 어떻게 행정규제 관련 법과 노동관계법을 연결해 가지고 그걸 적절한 예시라고 할 수 있습니까? 이거야말로 고유한 역할에 정치적 편향성을 드러내는 겁니다. 지금 추경호 위원님도 마찬가지로 전문위원까지 얘기하면서 그것이 확대될 경우에 이런 사람들이 들어가 가지고 이렇게 할 거다 이런 식으로 예단하면서 어떻게 법안에 대한 논의를 합니까? 이런 부분들은 부적절한 발언이기 때문에 위원장님께서 제지를 해 주셔야 된다고 생각을 합니다.

○소위원장 강준현 하여튼 오후에 다시 한번 논의하는 걸로 할게요.

○김상훈 위원 부적절한 발언이 어디 있어요?

○李憲昇 위원 국회의원이 뭐든 이야기를 할 수 있지 무슨 말을 하고 있는 거야, 지금?

○이강일 위원 식사하고 하세요.

○소위원장 강준현 잠깐만, 이렇게 하겠습니다.

저희들이 늦게 시작한 관계로……

○이양수 위원 뭘 얘기하는 거야, 지금.

○한창민 위원 적절하지 않은 예를……

○李憲昇 위원 적절하지 않은 게 어딴어.

○이양수 위원 다른 위원들이 얘기한 걸 가지고 그렇게 얘기하면 어떡해.

○李憲昇 위원 노란봉투법 왜 이야기 못 해.

○한창민 위원 아니지요, 이건 말이 안 되는 얘기잖아요.

○李憲昇 위원 왜 말이 안 돼.

○이양수 위원 자기 의견을 얘기해야지 어떻게 위원님들 얘기하는데 그렇게 얘기해요?

○소위원장 강준현 잠시 논의를 중단하고 점심 식사를 위해서 정회하겠습니다.

그리고 오후 2시 반에 속개하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시01분 회의중지)

(14시43분 계속개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

의사일정 제1항 행정규제기본법 일부개정법률안에 대한 심사를 계속하도록 하겠습니다.

전자에 부칙에 대해서 설명이 없었는데 말씀이 나와서, 일괄해서 논의를 하시지요.
먼저 전문위원님.

○수석전문위원 정명호 자료 10페이지입니다.

부칙입니다.

시행일을 포함해서 규정이 있는데요 위원 임기에 관한 경과조치 부분입니다.

규제개혁위원회 위원은 임기가 2년인데 개정안은 2년도 불구하고 규제합리화위원회가 새로 구성된 때에는 그 임기가 종료되도록 규정하고 있습니다. 현재 민간위원이 10명인데 내년도에 임기가 순차적으로 종료가 됩니다.

하단에 보시면 행정규제기본법 25조에 임기가 2년이라는 조항하고요 그다음에 위원회의 신분보장 규정이 있습니다. 이 부분을 감안해서 논의하시면 좋을 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 관련해서 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

김상훈 위원님.

○김상훈 위원 오전에 이 법안 가지고 조금씩 의견 차가 있었지만 정치적 편향성 없이 규제 합리화를 위해서 법안을 개정한다는 대승적 차원에서만 본다면 위원장을 대통령으로 격상하고 또 위원 수를 증원한 것까지는 저희들도 대체로 동의할 수 있는 부분인 것 같습니다.

다만 위원의 신분보장 조문까지 엄연히 있는데도 불구하고 현 위원들의 임기를 강제로 종료시키는 거는, 그야말로 이거는 지난 정권에서 임명된 사람들은 받아들일 수 없다는 어떤 정치적 스탠스인 것 같아서 이 부분은 수용하기가 어렵고, 기타 부분은 합의를 해서 이 첫 법안 빨리 하고 오늘 여러 법안이 지금 스테이돼 있는 상태기 때문에 그 부분에 대해서 합의를 하면 좋지 않겠나 싶은 생각이 듭니다.

차장님도 아까 정치적 편향성 문제가 없다고 했지만 이거는 현 위원들을 강제로 임기 종료시키고 우리 입맛에 맞는 위원들만 하겠다 이런 오해를 살 수가 있어요. 그래서 이 부분은 굉장히 신중하게 판단을 해야 될 부분이라고 생각되기 때문에 좀 정리를 해 주시면 좋겠습니다.

○소위원장 강준현 이 법률안 관련해서 이렇게 하면 어떨까요? 논의를 계속하게 되면 시간이 또 많이 소요되니까, 말씀은 충분히 많이 하신 것 같고 지금……

○李憲昇 위원 저는 한 번도 안 했는데요.

○소위원장 강준현 이거 관련해서 말씀하시는 거지요?

○李憲昇 위원 예, 이거 다 합쳐 가지고……

○소위원장 강준현 존경하는 이헌승 위원님.

○李憲昇 위원 다른 분들 충분히 하셨나 모르겠네요. 저는 현재 규제개혁위원회 명칭 자체가 사실 괜찮은 명칭인데 굳이 규제합리화위원회로 변경할 필요가 있나 하는 생각도 드는데요. 차라리 규제 합리화 이러면 마치 규제를 합리화하는 것처럼 오해를 살 수도

있는데 정 바꾸고 싶으면 직설적으로 규제완화위원회라든지 이런 식으로 하는 것도 한번 고려해 볼 만 하고요.

정말 규제개혁은 규제를 최소화하고 단순화를 해 가지고 비용의 효율성을 높이기 위해서 규제를 검토하는 것인데 지금 위원 규모를 20~25명에서 35~50명으로 확대하는 것으로 되어 있습니다. 아까 정부 측에서 큰 비용은 더 안 들어간다고 하지만 숫자가 이렇게 많이 늘어나게 되면 과연 제대로 회의가 될 수 있을까 하는 걱정도 저는 좀 되거든요. 이런 부분도 고려를 해 주시고.

특히 마지막 부칙 조항, 저는 부칙의 조직개편과 동시에 기존 위원 임기가 종료되는 거 이걸 조금 취지 자체가…… 그리고 조금 전에 김상훈 위원님께서 한번 말씀을 주셨습니다마는 이거는 한번 더 고려해 볼 필요가 있는 것 같습니다.

만약에 이리 되면 앞으로 정권이 바뀔 때마다 기관의 조직 명칭만 바꿔 가지고 기존에 있는 위원들 임기를 강제로 종료시켜 가지고 이런 사례가 계속 반복될 우려가 있습니다. 그래서 이것 굉장히 염려스러운데, 이 부칙을 ‘임원 임기가 종료된다’ 이걸 삭제하면…… 아까 다른 부분인 대통령께서 직접 위원장을 맡아 주시고 하는, 그것도 저희들은 큰 이의는 없습시다만 부위원장이라는 직위를 새로 신설하기 때문에 여기에 대한 비용도 사실은 좀 들어갈 것 같습니다.

그래서 다시 정리를 하면 다른 조항들은 발의하신 강준현 간사님 뜻과 같이 가더라도 부칙 조항만은 좀 삭제를 하든지 이렇게 했으면 좋겠다는 의견을 드리겠습니다.

○소위원장 강준현 잠깐만. 아까 수석전문위원님 의견을 말씀하셨고 정부 측 의견을 못 들었네요.

○이양수 위원 저도 한마디도 안 했는데 한번……

○소위원장 강준현 먼저 정부 측 의견 듣고요.

○이양수 위원 정부 측한테 물어볼 게 있어서.

○소위원장 강준현 부칙 관련해서 뭐 하실 말씀 있으십니까?

○이양수 위원 제가 먼저 물어볼 게 있어요.

○소위원장 강준현 그러면 먼저 말씀하시지요, 이양수 위원님.

○이양수 위원 지금 현재 민간위원들은 임기가 언제까지예요?

○국무조정실국무2차장 김용수 조금 아까 전문위원님 검토보고서에도 있지만 내년 8월 하고 9월, 12월, 세 차례 나뉘어 여덟 분의 임기가 종료되게 됩니다.

○이양수 위원 내년 8월, 9월, 12월 임기가 종료돼요. 그런데 지금 이 법을 바꾸면 한꺼번에 확 바뀌는 게 몇 월쯤 됩니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 그거는 법이 시행돼서 위원회가 새로 구성되면 그때 임기가 종료되는 걸로 돼 있습니다.

○이양수 위원 그러면 대략.

○국무조정실국무2차장 김용수 만약에 올해 법이 통과돼 가지고 내년 한 일이 월 정도에 새 위원회가 구성된다고 하면 그때 임기가 종료된다고 보시면 되겠습니다.

○이양수 위원 법을 낸 부처 기관의 책임자로서 내년 일이 월에 이분들 한꺼번에 확 교체하는 거…… 돌아오는 사람들, 8명이지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예.

○이양수 위원 18명 중에 10명은 정부위원이니까 8명을 8월, 9월, 12월에 나눠서 교체하는 것하고 어떤 엄청난 큰 차이가 있어요?

○국무조정실국무2차장 김용수 저희는 이렇게 좀 이해를……

○이양수 위원 아니, 그러니까 있어요?

○국무조정실국무2차장 김용수 차이가 있습니다.

○이양수 위원 있어요?

○국무조정실국무2차장 김용수 왜 차이가 있냐면 지금 위원 숫자도 늘고 분과위원회가 현재 2개 분과위원회를 운영하는데……

○이양수 위원 그러니까 규제개혁할 것을 못 해요?

○국무조정실국무2차장 김용수 그런 말씀은 아니고요. 보다 더 잘할 수 있고 대통령 주채로 추진체가 새로 구성되고 거버넌스 자체가 크게 바뀌기 때문에 거기에 맞춰서……

○이양수 위원 아니, 지금 있는 8명 이 사람들은 대통령이 위원장이 되면 반대를 해요?

○국무조정실국무2차장 김용수 그런 것은 아닙니다마는……

○이양수 위원 그러니까 아니잖아요. 지금 위에서 내려온 대로 해야 되니까 차장이 자꾸 이것 오더받은 대로 해야 되겠다, 그렇게 얘기만 하고 있는 것 아니에요?

○국무조정실국무2차장 김용수 위원님, 그런 것은 아니고요.

○이양수 위원 그러면 실익이 뭔지에 대해서 설명을 꼭 해야 되는데 그것은 여기에 없잖아.

○국무조정실국무2차장 김용수 위원님, 저한테 시간을 주시면 제가 말씀을 드리겠습니다.

○이양수 위원 해 봐요.

○국무조정실국무2차장 김용수 그러니까 규제개혁위원회가 규제합리화위원회로 바뀌게 되면 크게 바뀌는 부분, 아까 약간 오해들이 있으셨던 것 같은데 저것부터 하나 좀 정리를 해서 말씀을 드리겠습니다.

마치 합리화위원회……

○이양수 위원 잠깐만, 정부 측 얘기는 위원장님이 이따가 시킨다고 그러니까 일단 내 질문에만 대답하라는 거예요.

○국무조정실국무2차장 김용수 왜냐면 그것하고 관계가 있기 때문에 제가 말씀을 드리는 겁니다.

규제합리화위원회가 되면 마치 규제를 막……

○이양수 위원 지금 내가 그것을 물었냐고! 1월, 2월에 바뀌는 것하고 8월, 9월, 12월에 바뀌는 것하고 그 차이가 뭐냐, 현저한 차이가 뭐냐, 그것 대답하고 그다음에 위원장님이 정부 측 입장 물어볼 때 그때 지금 하시는 얘기 다 하시면 되는 것 아니에요.

○국무조정실국무2차장 김용수 죄송합니다.

○이양수 위원 이 차이를 물어보는데 왜 다 여기에 있다고 그러면서 자기 얘기만 하고 있어요?

○국무조정실국무2차장 김용수 위원회가 새로 만들어지게 되면 분과위원회도 3개 분과로 새로 세팅을 합니다. 민생분과하고 경제분과하고 지역 관련된 메가특구나 이런 것을 다루는 분과로 완전히 새로 재편을 하게 됩니다.

○**이강일 위원** 성격이 안 맞는다 이거지요?

○**국무조정실국무2차장 김용수** 예.

○**소위원장 강준현** 차장님, 이렇게 하시지요. 지금 존경하는 김상훈 위원님 그다음에 이양수 위원님, 이현승 위원님 하시는 말씀이 동일해요. 설명은 됐습니다, 거기까지 하고. 진행을 좀 할게요.

○**이양수 위원** 하여튼 알겠습니다. 그러면 내가 한말씀만 드릴게요.

지금 이게 무리하다라는 얘기에요. 그 법을 낸 사람으로서……

○**李憲昇 위원** 법은 강준현 의원님이……

○**이양수 위원** 물론 강준현 의원님이 법을 내셨지만 정부 측 의견 얘기하는 사람으로서 답변이, 무리한 것을 자꾸 얘기하려고 하다 보니까 제대로 된 이유도 얘기 못 하면서 자꾸 전체적인 것 얘기하려고 그렇게 보이니까 내가 지금 이러는 거예요, 변명하려고 그러지 말고.

이것은 제가 보기에 내년 일이 월하고 팔구시 월이 큰 차이도 없어요. 그리고 지금 있는 사람들이 대통령이 규제개혁 신경 써서 제대로 하겠다고 하는 데 반대할 일이 없어요. 그래서 저는 이것에 대해서는 아까 여러 분들이 좋은 안을 제시해 주셨던데 위원장님이랑 또 간사님들이랑 합의하셔 가지고 좀 합리적으로 이상하지 않게 흘렸으면 좋겠습니다.

○**李憲昇 위원** 늘어나는 민간위원만큼 새로 위촉을 하면 되잖아요. 기존 위원 전부 가다가 자연스럽게 8월, 9월, 10월에 만기가 되면 다른 사람으로 교체하는 게 가장 자연스럽지. 지금도 추가할 수 있잖아요, 법 통과되면. 아닙니까?

○**이강일 위원** 일단 넘어가시지요. 얘기가 너무 길어지면……

○**소위원장 강준현** 알겠습니다.

존경하는 유동수 위원님 말씀하시겠습니까?

○**유동수 위원** 저는 이 법에 관해서는 오늘 소위에서 의결하는 것을 전제로 하고 급한 법들이 있기 때문에 그 법 논의하다가 그 사이에 정부 쪽에서 지금 여러 위원님들이 지적한 부분에 대한 설명 논리를 좀 준비하셔서 위원님들한테 자료를 서면으로 주시고 이후에 의결을 하시는 걸로 하시지요.

○**소위원장 강준현** 이렇게 할게요. 지금 위원님 말씀하신 대로 강민국 간사님하고 숙의를 한번 해 볼게요. 그래서 논의하는 것을 여기서 종결하고 다음 법안을 심사하도록 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제1항 행정규제기본법 일부개정법률안은 보다 심도 있는 심사를 위해서 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

이상으로 국무조정실 소관에 대한 심사를 마치겠습니다.

김용수 국무2차장을 비롯한 관계 공무원 여러분 수고 많으셨습니다.

○**유동수 위원** 그리고 지금 2월하고 8월에 하는 것, 이양수 위원님이 질의한 것에 대한 논리를 해서 각 의원실한테 주세요.

○**국무조정실국무2차장 김용수** 예.

○**소위원장 강준현** 가지 말고 대기하고 계세요.

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 알겠습니다.

○소위원장 강준현 이어서 금융위원회 소관 심사를 진행하도록 하겠습니다.

좌석 정비를 위한 시간이 필요합니다. 위원님들께서 잠시만 기다려 주시기 바랍니다.
준비되셨나요? 계속하겠습니다.

다음으로 금융위원회 소관 법률안에 대한 심사를 진행하겠습니다.

오늘 심사를 위해서 권대영 부위원장과 관계 공무원이 출석하셨습니다.

의사일정 제2항부터 제5항까지 이상 4건의 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

배부해 드린 심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 1페이지 설명드리겠습니다.

4건의 개정안이 있는데요. 첫 번째는 가상자산사업자 신고 불수리 사유가 되는 위반 법률의 범위 확대 관련된 법률안이고요. 그다음에 가상사업자 신고 시 대주주 요건을 추가하는 내용, 가상자산사업자 신고 불수리 사유 확대, 세 건입니다.

자료 5페이지입니다.

가상자산사업자 신고 시 대주주 요건을 추가하는 내용입니다.

개정안은 대주주 정의에 관한 사항을 포함하고 신고사항에 대주주에 관한 사항을 추가하는 내용입니다. 이 부분은 현재 감독규정상 대주주 신고규정을 법률로 상향하는 것이라는 점에서 특별한 문제는 없는 것으로 보입니다. 다만 대주주 정의와 관련해서는 금융사지배구조법상 대주주 정의와 맞게 자구 조정이 필요한 것으로 보입니다.

다음, ‘주주’를 ‘자’로 수정할 필요가 있는데 그 이유는 금융사지배법에서도 동일하게 규정하고 있고 해당 법인을 사실상 지배하는 자가 주주가 아닐 수 있다는 점을 감안한 내용입니다.

다음, 자료 6페이지입니다.

가상자산사업자 신고의 불수리 사유로 대주주의 범죄전력을 추가하는 내용인데요, 대주주 요건을 추가하는 취지는 타당한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 수고하셨습니다.

다음은 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 정부 측, 첫 번째 말씀하신 것에 대해서는 동의를 하고 있고요 두 번째에 대해서도 동의하도록 하겠습니다.

○소위원장 강준현 다음은 소위 위원님들의 의견을 듣는 순서입니다.

말씀해 주시면 감사하겠습니다.

○김상훈 위원 그러면 정부 측, 전문위원 검토보고 내용에 수정안이 있는데 그 수정안에 동의를 한다는 얘기인가요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다. 자구 수정에 불과하기 때문에 동의합니다.

○소위원장 강준현 다른 의견 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 의결하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 뒤쪽에 더 있습니다.

16페이지 설명드리겠습니다.

가상자산사업자 신고 불수리 사유가 되는 위반 법률의 범위를 확대하는 내용입니다.

현행법은 이 법이나 금융 관련 법률 위반의 경우에 신고 불수리가 있는데요 개정안은 위반 대상 법률을 추가하는 내용입니다. 표를 보시면 현행하고 개정안 비교표가 있습니다.

입법 취지는 자금세탁 방지 및 가상자산 관련한 범죄행위자들의 시장 진입을 방지하고 가상자산 이용자를 보호하려는 개정안의 입법취지는 타당한 것으로 보입니다. 개정안에서 열거하고 있는 마약거래방지법과 조세범 처벌법, 가상자산이용자보호법, 공정거래법, 특정경제범죄법, 형법은 가상자산 범죄하고 연관되는 부분이 있어서 타당한 것으로 보입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 다 동의하지만 한 가지만 말씀드리고 싶은 것은요 형법 등 기타 법률의 범죄 포함 필요성에 대해서는 저희가 동의를 하고 있는데 형법에 범죄의 종류가 굉장히 넓기 때문에, 예를 들면 과실치상 이런 것도 있고요 기타 형법의 경우에는 운전을 하다 벌금을 내는 그런 경미한 것들이 있기 때문에 형법과 기타 법률의 경우에는 금고 이상으로 하는 것이 아마 제도 운영상 합리적일 것 같고 저축은행법에도 비슷한 입법례가 있기 때문에 그렇게 좀 맞춰 주시면 금융법 체계가 일관될 것 같습니다.

○소위원장 강준현 지금 말씀하신 것 관련해서 말씀 주시기 바랍니다.

없으십니까?

○李憲昇 위원 그러면 이게 형법하고 특정경제범죄법은 빠집니까?

○금융위원회부위원장 권대영 아닙니다. 강민국 의원님 안의 마약거래방지법, 공정거래법, 조세범 처벌법, 특정범죄법은 그대로 다 수용을 하고요 형법과 기타 법률에 관해서만 이렇게 위반행위, 범죄의 종류를 금고 이상으로 하는 것이 합리적일 것으로 판단됩니다.

○소위원장 강준현 동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

다음으로 넘어가겠습니다.

○수석전문위원 정명호 자료 19페이지입니다.

가상사업자 불수리 요건에 ‘대통령령으로 정하는 건전한 사회적 신용을 갖추지 아니한 자’를 추가하는 내용입니다.

이 부분은 등록제를 채택하고 있는 온라인투자연계업자와 금융상품판매업자 등의 입법례를 참고한 것으로 타당한 입법으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의하고 있으며 사회적 신용 외에 건전한 재무 상태 여부까지를 추가해 주시기를 바랍니다. 전문위원 검토의견하고 같습니다.

○소위원장 강준현 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

없으세요?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

다음으로 넘어가겠습니다.

○수석전문위원 정명호 28페이지입니다.

가상사업자 신고 불수리 사유를 확대하는 내용입니다.

검토의견입니다.

개정안은 현행법상 불수리 요건을 명확히 하는 부분으로 가상자산 시장의 투명하고 건전한 거래질서 확립하는 데 기여할 것으로 보입니다. 다만 개정안의 가상자산 관련 법령 중 자본시장법은 가상자산사업자와 직접 관련성이 없으므로 삭제할 필요가 있다고 보입니다.

다음, 29페이지입니다.

신고 수리 시 필요한 조건을 붙일 수 있는 근거를 신설하는 내용입니다.

개정안은 조건을 부가할 수 있는 법적 근거를 마련함으로써 가상자산 시장의 이용자 보호 및 가상자산 시장의 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장 강준현 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 35페이지입니다.

부칙입니다. 특례 관련입니다.

종전 법률에 따라 신고한 가상자산사업자는 이 법 시행일로부터 3개월 이내에 개정 규정에 따라 신고하도록 되어 있는데 3개월의 기간이 적정한지 부분에 대한 논의가 필요한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 3개월 정도면 충분할 것으로 판단하고 있습니다.

○소위원장 강준현 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 이 법안은 토론을 종결하겠습니다.

의결은 의사일정 제6항에 동일 제명의 법률안이 있기 때문에 나중에 일괄해서 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제6항 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 5페이지입니다.

현행 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치를 받은 사람, 퇴임·퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 받은 경우에 금융

회사 임원 결격 사유로 규정하고 있습니다. 그런데 이 법에서는 퇴임·퇴직한 임직원에게 관한 사항을 통보할 수 있는 규정이 미비하여 적용상 문제가 있습니다. 따라서 개정안은 재임·재직하였더라도 제재조치를 받았을 사람이 퇴임·퇴직으로 제재조치를 받지 않고 금융회사 임원으로 재취업하는 것을 방지하려는 것으로 타당한 입법으로 보입니다.

다음 두 번째, 현행법에서 제재조치를 한국은행, 금융감독원장 등에게도 위탁할 수 있도록 규정하고 있으므로 금융기관 등에 대한 조치내용 통보 역시 위탁 근거를 마련할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장 강준현 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 자료 9페이지입니다.

부칙입니다.

현행은 시행일이 공포한 날인데 이 부분에 대해서 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 들겠습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장 강준현 의견 있으십니까?

○유동수 위원 저 하나만……

○소위원장 강준현 존경하는 유동수 위원님.

○유동수 위원 제가 잘 몰라서 그런데요, 사건 발생일로부터 제재조치를 할 수 있는 시한이 얼마나 됩니까? 그게 각각 다르지 않겠어요? 어떤지 모르겠네.

○금융위원회부위원장 권대영 제재를 받았을 때 금융회사인지 이견……

○유동수 위원 여하튼 사건이 있었어요. 그런데 그분이 미리 퇴직하는 바람에 제재를 못 받는다는 것 아니겠어요. 그런데 그 사람이 근무한다면 제재조치가 있을 거다 이런 얘기잖아요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○유동수 위원 그러면 제재조치가 어느 정도, 보통 사건 발생일로부터 제재를 할 수 있는 시한이 얼마나 됩니까?

○금융위원회부위원장 권대영 별도의 제척기간이 없으면……

○유동수 위원 각각 다 됩니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 각각 제한이 없을 것으로 보이고요. 제척기간이 있는 경우만 별도로 따지고 있습니다.

○유동수 위원 그렇다면 그 이후에 퇴임한 사람에게 이걸 하려면 일정 기간을 좀 정해줘야 될 것 같은데…… 그러면 굉장히 오래돼 가지고 법률적으로 너무 제한되지 않나요?

○금융위원회부위원장 권대영 지금 금융 관련 법체계하고 동일하다고 보시면 될 것 같

고요.

○**유동수 위원** 동일합니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 이 사람이 그만둔 후에 통계를 관리해야지 금융회사 취직을 막는 거니까, 제재 이후에 불이익을 주기 때문에 현재는 금융회사 직원들의 불법 행위에 대해서는 특별한 제척기간이나 이런 게 없습니다. 그래서 이런 정도, 금융 관련 법에 똑같은 조문이 있고 그동안 오랜 기간 이렇게 운영해 왔기 때문에 운영상의 문제는 현재 없을 것으로 일단 판단됩니다, 위원님.

○**유동수 위원** 예를 들어 어떤 경우는 그분이 퇴임하고 상당히 오랫동안 시간이 지나서……

○**금융위원회부위원장 권대영** 통상 감독원 검사 실무 관행으로 보면 10년, 20년 된 것은 하지 않는다고 보시면 될 것 같고……

○**유동수 위원** 그래서 그 일정 기간에 대해서 시행령으로 주든지, 하여튼 그걸 입법 과정에서 좀 고민을 하셔야 할 것 같은데.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그러면 일단 통과시켜 주시면 저희가 금융법 전체 체계에 이런 문제가 있는지를 한번 점검하고 그 사람이 과도하게 불이익을 받지 않도록 하는 것을 검토해서 필요하면 위원님께 상의를 드리도록 그렇게 하겠습니다.

○**유동수 위원** 그렇게 하시지요.

○**소위원장 강준현** 의견이 없으시므로 진행하도록 하겠습니다.

의결하겠습니다.

의사일정 제2항부터 제6항까지 이상 5건의 특정 금융거래의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의가 없으시면 각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제7항 및 제8항, 이상 2건의 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정명호** 자료 3페이지, 목차로 간략하게 주요 내용 설명드리겠습니다.

먼저 공유대상 정보에 대한 정의 신설 그다음에 정보공유 플랫폼 설치 그다음에 플랫폼에 대한 정보 제공 근거 마련 그다음에 정보의 제공·활용, 개별법상 정보보호 규정 관련 특례 등에 대한 논의입니다.

자료 4페이지입니다.

보이스피싱 관련 현황입니다.

보이스피싱 범죄 수법이 첨단화·다양화되면서 금융소비자 피해 규모가 빠르게 확대되고 있습니다. 여기에 대해서 금융권에서는 자체적인 이상금융거래 탐지시스템을 가동하고 있으나 금융회사별 정보력·분석역량의 편차, 단일한 공유 채널 부재의 문제가 있습니다. 따라서 금융·통신·수사 분야의 관련 정보를 신속하고 체계적으로 공유·활용할 수 있

는 제도적 기반을 마련할 필요가 있는 것으로 보입니다.

5페이지입니다.

2025년 10월부터 금융보안원을 운영주체로 하여 보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼이 출범했습니다. 여기에는 금융권 외 통신·수사 분야 정보 활용을 위한 법적 근거가 미흡한 문제가 있습니다.

여기에 대해서 강준현 의원님, 김상훈 의원님 두 분의 개정안은 금융·통신·수사 각 분야에서 수집되는 보이스피싱 관련 정보를 단일한 플랫폼에 집중·공유·활용하도록 하여 보이스피싱 범죄 예방 및 피해 확산을 차단하려는 내용입니다.

자료 6페이지입니다.

공유대상 정보에 대한 정의 신설입니다.

강준현 의원안은 사기관련의심계좌, 김상훈 의원안은 의심계좌정보입니다. 참고로 현행 법에 사기이용계좌, 피해의심거래계좌에 대한 정의는 있습니다. 현행법상 금융회사 및 전자금융업자가 피해자의 계좌에 대한 정보는 공유대상으로 규정하고 있지 않습니다.

검토의견입니다.

범죄 관련 자금 흐름을 추적하기 위해 필요한 관련 계좌정보가 모두 정보공유 플랫폼에 집중·공유될 필요가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 강준현 의원안이나 김상훈 의원안, 두 법안 자체가 내용이 비슷하고 필요성이 있기 때문에 경미한 자구 조정들이 많이 있습니다. 그래서 지금 전문위원 검토의견에 기본적으로 저희가 동의를 하고 있습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견을 듣도록 하겠습니다.

의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 자료 9페이지입니다.

전기통신금융사기 관련 정보공유 플랫폼 설치 관련입니다.

개정안들은 사기 관련 정보를 수집·분석·공유하는 정보공유 플랫폼을 설치하는 내용입니다.

개정안의 경우에 큰 차이는 없는데, 다만 운영주체 부분에 있어서 강준현 의원님안은 금융위원회가 지정·고시하는 정보공유분석기관이 운영주체고 김상훈 의원님안은 금융위원회가 운영주체지만 대통령령으로 기관·단체에 위탁할 수 있는 차이가 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 두 방안이 다 가능하지만 현재 저희가 지정제도로 운영하고 있는 케이스가 많기 때문에 지정제도로 결정해 주시면 저희가 잘 운영하도록 하겠습니다.

○소위원장 강준현 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○강민국 위원 지정제가 뭐예요? 지금 이 운영주체가……

○금융위원회부위원장 권대영 금융보안원입니다.

○강민국 위원 ASAP 거기 사단법인이잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 비영리 사단법인입니다.

○강민국 위원 그렇게 사단법인에 맡겨도 되나요? 이것 개인정보에 관련된 부분도 있잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 그 부분은 비영리 사단법인이지만 저희 금융위원회에 감독권이 있을 수 있고요. 지금 위원님께서 중요한 지적을 해 주셨는데 개인정보를 잘 보관하고 관리할 수 있는 건 뒤의 법체계에서 그런 시설을 갖추도록, 규율하도록 그렇게 돼 있습니다.

○강민국 위원 이게 굉장히 중요한 법안이고 저도 이 법안의 취지에 동의를 하는데 지금 플랫폼 설치와 여러 가지 부분이…… 아까 말씀드렸던 사단법인 거기에 ASAP 맡겨도 되나요? 이걸 금감원으로 가야 되는 것 아닌가?

○금융위원회부위원장 권대영 감독원은 여기에 정보를 제공하는 기관으로 되어 있고요. 데이터를 안정적으로 관리하고 AI를 만들어서 정보를 공유할 수 있는 그런 능력은 현재 금융권에서 금융보안원이 있고요.

위원님 걱정하시는 데 대해 저희 금융위원회의 감독권을 통해서 또는 다른 법령을 통해서 운영상에 문제가 없도록 저희가 잘 관리하도록 하겠습니다.

○강민국 위원 예를 들어서 저번에 SK텔레콤 2300만 명 정보 유출된 것 그것 금융분석원이 한다 그랬지요?

○금융위원회부위원장 권대영 KISA라고 인터넷진흥원 이런 데서 했거든요.

○강민국 위원 아니, 인터넷진흥원 아니고 금융분석원인가 있는데 그때 혼이 한번 났거든요. 왜냐하면 이틀 전에 거기서 SK텔레콤 검사를 나가서 오케이까지 해 줬는데도 불구하고 2300만 명 정보 유출 사건이 생겼거든.

○금융위원회부위원장 권대영 그게 뭐냐 하면 정보보호 관리체계의 인증을 받았는데도 불구하고 그런 사건이 터졌다고 저는 알고 있습니다.

○강민국 위원 아니, 제 말은 ISMS 이런 것 말고 금융분석원인가 있잖아요, 금융보안원인가.

○금융위원회부위원장 권대영 보안원은 저희인데 저희는 금융회사만 커버하고 있고요. SK텔레콤 같은 경우에는 통신업자기 때문에 저희하고는 상관이 없습니다.

○강민국 위원 보안원 맞다는데?

○금융위원회부위원장 권대영 보안원은……

롯데카드를 말씀하시는 것 아닌가요?

○강민국 위원 그렇지요.

○금융위원회부위원장 권대영 롯데카드는 저희가 커버하고 있고요.

○강민국 위원 하여간에 롯데카드의 문제점이 발발된 것이 롯데카드를 이틀 전에 보안원에서 검사를 해서 오케이라고 했던 말입니다. 아무 문제가 없다고 했는데 이틀 뒤에 그런 사건이, 2300만 명 정보가 털린 거예요. 그래서 금융위에서 말만 그런 거지 지금 과연 제대로 관리가 되고 있는냐는 거지, 사단법인 형태로 움직이는데.

○금융위원회부위원장 권대영 위원님 말씀이 옳으신데요. 아까 말씀드린 롯데카드가 정

보보호 관리체계 인증, 전반적인 체계 점검은 통과가 됐는데 운영 과정에서 그런 문제점이 있었던 측면은 저희가 인정을 하겠습니다만 그런 측면을 감안해서 저희가 금융보안원이 이 업무를 좀 더 잘할 수 있도록 잘 지도감독을 하도록 하겠습니다.

○강민국 위원 아니, 그렇게 두리뭉실하게 이야기할 건 아닌 것 같고.

롯데카드 몇백만 명 그것도 이틀 전에 오케이 했는데 그렇게 됐는데 이것 지금 되게 중요한 거잖아요, 보이스피싱. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○강민국 위원 지금 플랫폼 운영주체를 어디로 하겠느냐는 것 아닙니까?

○금융위원회부위원장 권대영 운영주체는 결과적으로 강준현 의원님 안이나 김상훈 의원님 안이나 같습니다. 바로 저희가 지정을 할 것이냐, 금융위가 가지고 있는 업무를 위탁할 것이냐기 때문에 결과적으로는 같습니다.

○강민국 위원 그러니까 본 위원이 이야기하는 것은 롯데카드 예로 봤다시피 거기가 굉장히 허술하고 과연 제대로 전문성이 담보돼 있는지 그게 굉장히 의구심이 간다는 겁니다.

○금융위원회부위원장 권대영 저희가 부족한 측면이 있는데요 현재……

○강민국 위원 그래서 그걸 한번 챙겨 봐 봐요. 챙겨 보고 이런 것도, 저는 이 법에 대해서 취지는 참 공감하고 하는데 그렇게 넘어갈 게 아니고 철저하게 해야 되지 않겠나를 보는 거예요.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○김상훈 위원 전문위원 검토보고 내용도 그렇고 강준현 의원안에 대체로 동의하는 거지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○김상훈 위원 그렇게 하시지요.

○김승원 위원 이게 지금 중요한 개인정보들이 수집되고 분석되고 공유되는 거라서 공공기관에 준하는 지위라든가 책임 같은 걸 부여하면 좋겠는데 두 안 중에는 어느 쪽이 더 가까운가요, 금융위에서 보시기에?

○금융위원회부위원장 권대영 나중의 법령 적용 측면에서는 차이가 없어 보이고요. 효율적인 운영 측면에서는 일단 지정제를 했으면 좋겠고 지금 위원님께서 걱정이 있기 때문에 저희가 금융보안원을, 지금 비영리 사단법인이지만 신용정보법 적용 대상임을 명확하게 해서 이런 위반행위가 발생하면 제재를 하거나 과징금을 부과하거나 벌칙을 부과할 수 있게 보완을 하도록 하겠습니다.

○김승원 위원 그것 되게 중요할 것 같아요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 보완을 하도록 하겠습니다.

○김승원 위원 의심되는 경우에도 일단은 수집하고 분석하고 하는 게……

○금융위원회부위원장 권대영 그 과정에서 오남용이 있으면 저희가 제재할 수 있는 근거를 확실히 마련하도록 하겠습니다.

○김승원 위원 알겠습니다.

○소위원장 강준현 존경하는 유동수 위원님.

○유동수 위원 이것은 법안하고는 조금 다른 얘기인데요, 10월 29일 날 금융보안원을

운영주체로 해서 ASAP가 출범했잖아요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○유동수 위원 금융회사 125개가 총 9개 유형, 90개 항목 정보를 실시간으로 공유·활용하고 있다 이렇게 돼 있는데 지금은 여기에 대한 법적 근거를 만드는 과정 아니겠어요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○유동수 위원 금융보안원은 이 ASAP 운영이나 전체 운영에 있어서 자금은 어떤 자금으로 합니까?

○금융위원회부위원장 권대영 금융보안원은 비영리 사단법인이고 금융회사……

○유동수 위원 만약에 설치 비용이나 이런 것들은 어떻게……

○금융위원회부위원장 권대영 금융회사에서 출연금을 받아서……

○유동수 위원 출연으로 운영합니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○유동수 위원 여기 속한 기관들에게 출연금을 받아서 하고 ASAP 운영 관련해서도 업그レード하고 소프트웨어를 만드는 과정 이것도 전부 다 출연한 비용에서……

○금융위원회부위원장 권대영 예, 금융권이 부담하고 있습니다.

○유동수 위원 그렇게 하고 계세요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○소위원장 강준현 아까 존경하는 김상훈 위원님께서 동의를 해 주셨으니까……

○금융위원회부위원장 권대영 감사합니다.

○소위원장 강준현 존경하는 박범계 위원님.

○박범계 위원 법사위에 올라가면 꽤 지적을 많이 받고 수정될 가능성도 있어 보이는 데요, 제 감각으로는.

이게 금융보안원에다 맡기는 거지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 비영리 사단법인?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 그러면 지금 현재 의심계좌까지 정보를 공유해서 분석하도록 하는 것 아닙니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 그런데 의심계좌가 아니라는 게 판명 났을 때 폐기에 관한 규정은 없네요?

○금융위원회부위원장 권대영 폐기 규정은 뒤에 따로, 목적 달성 5년 내에 폐기하도록……

○박범계 위원 어디 있습니까, 그게? 제가 방금 다 봤는데……

○금융위원회부위원장 권대영 28페이지, 13조의4 7항 2호에 있습니다.

○박범계 위원 강준현 의원님 안?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○박범계 위원 5년의 범위 안에서?

○**금융위원회부위원장 권대영** 이것은 일반 신용정보법이나 개보법이나 모든 법체계에서 통상 5년의 기간을 주고 목적이 달성되면 바로 즉시 폐기하도록 그렇게 운영할 생각입니다.

○**박범계 위원** 아니, 이것은 조금 다른 것 같고 일반적인 그냥 5년 지나면…… 만약에 의심계좌가 아주 가까운 시간 내에 의심계좌가 아니다, 이것은 관련이 없는 계좌다 하는 경우는 없네요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그것은 저희가 즉시 파기를 하도록 그렇게, 왜냐하면 저희가 필요하면 보완을 하겠습니다만 ‘대통령령으로 정하는 바에 따라’, 안에 5년 이내지 않습니까? 목적 범위 내의 최대기간은 5년이구요. 목표가 달성되거나 법이 필요 없으면 즉시 파기하도록 저희가 대령에서 정하도록 그렇게 하겠습니다.

○**박범계 위원** 그러니까 조항을 좀 넣거나……

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 대통령령으로 반영해서 운영하면……

○**박범계 위원** 아마도 이 법안은 법사위 가면 개인정보보호, 김상훈 위원님이나 다른 위원님도 말씀하셨듯이 굉장히 치열하게 논란이 될 것 같아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇게 저희 준비 잘하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 추가 의견 없으십니까?

○**박상혁 위원** 지금 말씀하신 대령의 근거도 해야 되지 않아요? 따로 조문에 안 넣어도 돼요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 제가 보기에 5년 이내에서 대령이 정하는 기간이니까 구분을 해 가지고요……

○**박상혁 위원** 대령 안에다가?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 목적 이내면 하고 그거 외에 목적이 달성되면 ‘바로’ ‘즉시’를 저희가 집어넣겠습니다.

○**이강일 위원** 대통령령을 잘 만들면 되는 거……

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**소위원장 강준현** 계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 12페이지 설명드리겠습니다.

정보공유 플랫폼에 대한 정보 제공 근거를 마련하는 내용입니다.

현행 통신사기피해환급법에 따라 금융회사 상호 간에는 정보를 공유할 수 있습니다. 그런데 금융회사가 아닌 금융보안원에 정보 제공에 관해서는 명시적인 법적 근거가 없는 상황입니다.

세부적인 내용별로 말씀드리면 금융 관련 정보는 금융실명법 유권해석에 근거하여, 수사 관련 정보는 개인정보법 유권해석에 근거하여, 통신 관련 정보는 별도의 정보공유 근거가 부재한 상황이라서 이에 대한 근거를 마련하는 내용입니다.

다음 페이지입니다.

정보 제공 주체 관련입니다.

왼쪽에 보시면 강준현 의원님 안과 김상훈 의원님 안을 비교해 봤는데요. 가장 큰 차이는 ‘그 밖에 대통령령으로 정하는 자’ 부분입니다. 그 밖에 대통령령이 정하는 자 부분에 대해서는 금융감독원, 여신전문금융회사, 전자금융업자 등 금융회사의 범위에 포섭되

지 않은 주요 기관들을 포괄할 것으로 보입니다.

다음 14페이지입니다.

플랫폼에 제공하는 정보의 구체적 범위 관련되는 부분입니다.

먼저 김상훈 의원님 안은 필수제공정보를 별도로 정하지 않고 정보 제공을 재량으로 정의하고 있습니다. 강준현 의원님 안은 1항의 경우에는 재량이고 2항의 경우에는 1항의 정보 중 전기통신금융사기의 분석·대응에 필수적인 정보의 경우는 의무적으로 제공하도록 하고 있습니다.

15페이지 보시면 강준현 의원님 안 기준으로 제공하는 정보를 항목별로 분류한 부분인데요. 오른쪽에 이탤릭체로 된 부분이 2항에 따라서 의무적으로 제공하는 정보의 범위 예시입니다.

다음 16페이지입니다.

강준현 의원님 안은 사기정보제공기관이 정보공유기관에 정보 제공 시 정보주체의 동의를 생략할 수 있도록 하는 규정인데 현재 개인정보 보호법 저촉 문제가 발생하지 않도록 하는 규정으로 타당한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 검토의견에 다 동의를 하고 있고요. 예를 들면 강준현 의원안처럼 추가 제공할 수 있는 자가 금융감독원이나, 여신금융전문화사는 계정 이 없지만 대출을 해 주기 때문에 여기서도 그런 시스템을 구축할 필요가 있기 때문에 저희가 필요 최소한 대통령령이 정하는 기관의 위임 근거는 좀 필요해 보이고요. 나머지 부분은 두 의원님 내용이 다 맞는데 체계를 정비한 내용이기 때문에 저희가 강준현 의원님 안으로 해 주면 아마 저희 운영에는 좀 도움이 될 것 같습니다.

○소위원장 강준현 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○김상훈 위원 동의합니다.

○소위원장 강준현 김상훈 위원님 동의하셨습니다.

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 자료 20페이지입니다.

정보공유분석기관에 집중된 정보의 제공·활용 부분입니다.

정보공유분석기관으로부터 정보를 제공받은 기관을 통칭하여 사기정보이용기관으로 약칭하고 있습니다. 표에서 보시면 그 범위에 약간 차이가 있습니다. 여기서 사기정보제공기관의 범위에는 금융회사뿐만 아니라 전기통신사업자, 수사기관을 명시적으로 포함시킨 반면 사기정보이용기관의 범위에는 해당 기관들이 포함되어 있지 않습니다. 이 부분에 대해서는 제한적으로 규정함으로써 개인정보의 오남용 등 우려를 최소화하기 위한 취지로 보입니다.

21페이지입니다.

정보공유분석기관이 고유식별정보를 제공받아 처리할 수 있도록 하는 내용입니다. 고유식별정보를 처리할 수 있는 주체에 사기정보이용기관은 포함하고 있지 않습니다. 이 부분은 사기정보이용기관을 일률적으로 고유식별정보 등 처리주체로 명시하지 않은 것은 타당한 것으로 보이며, 다만 일부 사기정보이용기관의 고유식별 처리를 위한 추가적인

근거가 필요할 수 있으므로 이를 시행령에 반영할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 의견 주시기 바랍니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까? 계속 심사하도록 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

○유동수 위원 수정의견에 동의한다는 거지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○유동수 위원 수정의견에 동의한다고 얘기를 해 주셔야지요.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○수석전문위원 정명호 23페이지입니다.

개별법상 정보보호 규정 관련 특례입니다.

개별 법령상 규정된 정보보호 관련 규정의 적용을 제외하려는 것입니다. 강준현 의원안, 김상훈 의원안을 비교해서 해 봤습니다.

오른쪽 하단 먼저 설명드리겠습니다.

신용정보법 제33조, 전자금융거래법 제26조, 개인정보 보호법 제18조의 경우 다른 법령에 근거가 있을 시 적용 제외를 허용하고 있으므로 해당 조항에 대해서는 별도로 특례를 부여할 필요가 없는 것으로 보입니다.

다음, 특례 필요성 1번입니다.

개정안의 취지는 전기통신금융사기 발생, 피해 확산에 적시에 신속하게 대응·차단하기 위하여 정보주체의 사전 동의 생략 등을 허용할 필요성이 인정되는 것으로 보입니다.

특례 필요성 2번입니다.

사기정보제공기관 등이 정보 제공·이용 사실을 명의인에게 통지할 경우 보이스피싱 범죄 관련 적절한 대응이 곤란해질 우려가 있으므로 사후통지의무 등의 적용 배제를 할 필요성이 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 강준현 의원안에 동의합니다.

○소위원장 강준현 의견 주시기 바랍니다.

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 27페이지입니다.

전기통신금융사기 관련 정보의 공유·처리 관련 안전조치입니다.

정보공유분석기관은 안전성을 확보할 수 있도록 기술적·물리적·관리적 대책을 수립·시행하도록 하고 사기정보제공기관, 사기정보이용기관 및 정보공유분석기관으로 하여금 정보처리 시 준수해야 할 사항을 규정하려는 것입니다. 이는 전기통신금융사기 관련 정보의 안전성 확보를 강조하는 취지에서 유사한 내용을 규정한 것이므로 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○금융위원회부위원장 권대영 강준현 의원안에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 주시기 바랍니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

없으십니까?

○수석전문위원 정명호 다음 29페이지입니다.

부칙입니다.

공포 후 6개월인데 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장 강준현 동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

김상훈 위원님 감사합니다.

의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제7항 및 8항, 이상 2건의 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제9항부터 제12항까지 이상 4건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안과 의사일정 제13항부터 제15항까지 이상 3건의 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안을 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 3페이지입니다.

전자증권법과 자본시장법 2건입니다.

먼저 전자증권법에서는 분산원장, 발행인 계좌관리기관이라는 정의를 신설하고 발행인 관리기관의 금융위원회 등록을 의무화하며 전자등록기관 및 계좌관리기관의 분산원장 이용 근거를 마련하는 것이 주요 내용입니다.

다음, 자본시장법의 경우에는 투자계약증권 등에 대해 자본시장법의 전체 규정이 적용될 수 있도록 하고 장외거래중개업자를 통한 다자간 장외거래를 허용하는 주요 내용입니다.

자료 4페이지입니다.

토큰증권이란 분산원장 기술을 활용하여 디지털화한 자본시장법상의 증권을 의미합니다.

자료 5페이지입니다.

토큰증권의 발행·유통 수요 제기입니다.

조각투자 등을 위해 토큰증권 형태로 권리를 발행·유통하려는 시장의 수요 제기에 따

른 개정안의 내용입니다.

현행법의 한계를 말씀드리면 자본시장법은 최근 조각투자 등과 관련하여 발행 수요가 있는 투자계약증권 등의 유통을 위한 근거를 별도로 규정하지 않고 있습니다.

다음, 전자증권법은 전자증권만을 허용하고 있어 다수 참여자에 의해 분산원장에 기재·관리되는 토큰증권의 발행이 허용되지 않고 있습니다.

따라서 개정안은 제도적 사각지대를 보완하여 토큰증권이 발행·유통될 수 있도록 함으로써 토큰증권 시장의 여건이 건전하게 조성될 수 있도록 하려는 취지입니다.

자료 8페이지입니다.

개정안의 주요 내용입니다.

표를 보시면 전자증권법에는 분산원장 이용을 전자증권에 도입하는 부분, 발행인 계좌 관리기관을 신설하는 부분, 자본시장법은 투자계약증권 등에도 자본시장법상 유통 규제 제도 전면 적용, 장외거래중개업자가 중개하는 장외시장 허용 등입니다.

논의사항입니다.

필요성과 기대효과, 우려 사항을 감안하여 도입 여부를 먼저 결정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 도입의 필요성이 있다고 판단합니다.

○소위원장 강준현 관련해서 위원님들 의견 주시기 바랍니다.

존경하는 한창민 위원님.

○한창민 위원 도입의 필요성은 다들 공감할 것 같은데, 그러면 이 증권에 대한 것들이 가장 중요한 것은 가치의 평가인데 가치 평가의 기준이나 가이드라인이나 이런 것들이 어느 정도 준비가 돼 있습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 일반 증권이기 때문에 증권의 일반적인 가치 평가는 이것을 중개하거나 주선하는 사람들이 다양한 가치 평가 방법을 가지고, 현재 있는 그런 방식을 가지고 평가가 되고 그렇게 평가가 안 될 경우에는 저희가 제재를 하거나 관리감독할 수 있게 되어 있다고 보시면 될 것 같습니다.

○한창민 위원 그런데 이 부분은 주식이나 다른 금융상품 평가하고는 조금 다르게 기준들이 마련돼야 될 것 같아서, 기존의 내용을 그대로 도입 적용하면 조금 제한적인 한계나 객관성에 대한 이야기가 또 나올 수 있어서……

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○한창민 위원 특히나 관련해서 발행주체는 그 부분을 감안한다 하더라도 정보의 어떤 불균형성 때문에 처음에 그 가치 평가에 대한 객관적 기준이나 이런 것들이 좀 마련되지 않으면 또 다른 문제가 발생할 것 같아서 혹시 준비되어 있는 게 있는가……

○금융위원회부위원장 권대영 좋은 말씀이십니다.

이것을 정부가 미리 정하기는 어렵고요. 저희가 이것을 발행할 때 유가증권신고서를 감독원에 내게 됩니다. 그때 평가를 어떻게 했다는 그런 내용들이 들어갈 것이고, 특히 부동산이나 음원, 한우, 예술품 이런 것들은 외부의 전문가 평가를 반드시 넣도록 해서 저희가 객관성과 공정성이 있도록 운영을 하겠습니다.

○한창민 위원 그런 부분을 꼭 잘 챙겨 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 반영하도록 하겠습니다.

○소위원장 강준현 또 추가로 의견 있으십니까?

○강민국 위원 제가 지금 내일 2소위 때문에 좀 왔다갔다 하고 있는데, 이 STO 발행 주체는 지금 어디로, 조향이 들어갔나요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 발행주체는 지금……

○강민국 위원 좀 이따 하나요? 좀 이따 설명할 건가?

○수석전문위원 정명호 예.

○소위원장 강준현 계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 12페이지 설명드리겠습니다.

정의 관련되는 부분입니다.

먼저 분산원장등록주식등에 대한 정의가 있고, 13페이지 좌측에 보시면 발행인 계좌관리기관의 정의, 주식등의 범위에 투자계약증권 추가 부분입니다. 이 부분은 토큰증권을 도입하기 위한 필요한 조치로 보입니다.

다만 13페이지 상단에 보시면 향후 분산원장이라는 용어에 대한 주어가 ‘주식등’에 국한하지 않고 디지털자산 등 다른 영역에도 발생할 수 있다는 점을 고려하여 자구 수정이 필요하다고 보았습니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 자구 수정안에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들께서 의견 주시기 바랍니다.

○박상혁 위원 자구 수정은 어떤 수정안이 있을지 한번 제안해 보시지요.

○수석전문위원 정명호 16페이지 상단에 보시면 분산원장 부분에 대해서 3개의 개정안이 다 ‘주식등’으로 설명하고 있는데 이 부분은 분산원장이라는 용어가 향후 주식 등에 국한하지 않고 디지털자산 등의 영역에서도 활용될 수 있다는 점에서 ‘주식등’이 아닌 ‘정보’로 수정을 했고요.

다음 17페이지 하단에 보시면 이 법에 적용이 되는 분산원장등록주식등에 대해서는 이 법에서 활용이 되는 분산원장 정의로 수정을 했습니다.

○소위원장 강준현 더 의견 있으십니까?

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 19페이지 설명드리겠습니다.

발행인 계좌관리기관의 등록 등입니다.

첫 번째, 발행인 계좌관리기관을 계좌관리기관에 포함하는 내용입니다.

이 부분은 발행인 계좌관리기관을 계좌관리기관에 포함시켜 토큰증권의 전자등록에 관한 업무를 수행할 수 있도록 하려는 취지입니다.

두 번째, 발행인 계좌관리기관의 등록입니다.

발행인 계좌관리기관이 되려는 자는 금융위원회에 등록을 하도록 하고 있고 발행인 계좌관리기관의 등록요건 부분에 대해서는 안 19조의2 제2항에서 규정하고 있습니다. 이 부분은 발행인 계좌관리기관의 등록요건을 투자자문업 또는 투자일임업의 입법례를 참고한 것으로 보이는바 법리상 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

21페이지입니다.

발행인 계좌관리기관의 등록 신청입니다.

하단의 표를 보시면 등록신청자가 등록신청서를 작성하여 금융위원회에 제출하면 금융위원회는 2개월 이내에 등록 여부를 결정하고 흠결이 있는 경우에는 보완을 요구하도록 하고 있습니다. 이후에 금융위원회는 관보, 인터넷 홈페이지에 관련 내용을 게시하도록 하고 있습니다. 이 부분도 금융투자업의 등록 신청 절차와 유사한 방식으로 규정하여 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

자료 22페이지입니다.

발행인 계좌관리기관의 등록 유지의무 및 직권말소 근거 마련입니다.

발행인 계좌관리기관은 등록 이후 그 영업을 영위함에 있어 등록요건을 유지하도록 하되 금융위원회로 하여금 일정한 요건에 해당되는 경우 등록을 직권으로 말소할 수 있도록 하고 있습니다. 이 부분은 전자증권제도의 안정성을 확보하기 위한 취지로 금융투자업의 입법례와 유사한 방식으로 보입니다.

수정의견입니다.

금융투자업의 등록요건 유지 조항을 참고한 것으로 보이나 등록요건 유지에서 제외되는 요건과 완화되는 요건에 수정이 필요한 것으로 보입니다. 예를 들면 자본시장법에서는 금융투자업자의 사회적 신용을 제외하고 있지만 개정안에서는 이 부분을 완화하고 있는데요. 수정안은 자본시장법에 맞춰서 금융투자업의 사회적 신용은 제외하고 자기자본, 대주주 요건은 완화하는 내용입니다.

금융위원회의 권한 위탁입니다.

금융위원회의 권한 일부를 전자등록기관에도 위탁할 수 있는 근거를 마련하는 내용입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들께서 의견 주시기 바랍니다.

존경하는 강민국 위원님.

○강민국 위원 이게 지금 STO 부분에서 자기자본 10억이라는 것이 적절하지 않지 않나 보는데, 부위원장님.

○금융위원회부위원장 권대영 위원님, 설명드리겠습니다.

아까 처음에 질문하셨던 발행인이 되게 중요한데요, 발행인에 대한 제한은 없습니다, 그러니까 누구든지. 지금 통상 자본시장법상 증권을 발행하려면 주식회사로서 큰 회사들이 주식이나 회사채를 발행하지 않습니까? STO는 그런 측면이 아니기 때문에 발행인은 자산 소유자면 누구든지 할 수 있습니다. 여기서 말하는 발행인 계좌관리기관이라 하면 발행인이 자기가 직접 블록체인을 운영하는 경우를 상정했기 때문에 자기가 발행도 하고, 이런 블록체인 분산원장을 운영할 수 있는 사람은 그래도 최소한 금융업자에 준하는 10억 정도가 있어야 되기 때문에 발행인이 발행인 계좌관리기관을 안 하게 되면 누구든지 발행할 수 있고 이 사람은 블록체인을 또 같이 운영하게 됩니다.

○강민국 위원 아니, 10억이라는 자체가 좀 적은 것 아니에요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 10억 원 이상으로 대통령령이……

○**강민국 위원** 이게 만약에 중구난방으로 발행이 돼서 발행 계좌 그게 되면 시장에 혼란을 가져올 가능성은 없나요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 계좌를 관리하는 기관이기 때문에, 한 10억 원 이상인데 저희가 대통령령을 정할 때 잘 운영할 수 있는지는…… 충분한 자본금이 있도록 그렇게 운영을 하겠습니다.

○**강민국 위원** 아니, 법상 10억 원으로 제한하면 그것……

○**금융위원회부위원장 권대영** 10억 원 이상입니다.

○**강민국 위원** 10억 이상으로 돼 있나?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 이상이니까 저희가 대통령령에서 필요한 자본금을 정하도록 그렇게 하겠습니다.

○**강민국 위원** 그래요, 알겠습니다.

○**박상혁 위원** 지금 강민국 위원님이 말씀하신 것과 관련되어서 만약에 이 법이 현실적으로 통과가 되면 법인, 주체, 어떤 사람들이 계좌관리기관으로 나설 것 같습니까? 우리가 실질적으로 상상하는 것과 다른 모습으로 여러 가지가 나타날 것 같아서, 그것들이 궁금해서 제가 한번……

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희가 이 제도를 한 1~2년 연구를 하면서 새로운 길을 개척해 가는 과정에서 발행인이 자기가 발행도 하고 분산원장도 관리하는 경우를 상정했는데, 현재 지금 여러 업계에서 논의가 진행되는 것을 보니까 발행인 계좌관리기관이 그렇게 많이 나오지는 않을 것 같습니다. 일단 자산을 보유하고 있는 소상공인이나 중소기업들은 그냥 발행만 하면 이것을 중개·주선하는 증권사가 들어갈 것이고요. 또 이것과 별도로 유통을 하는 쪽 이렇게 분권화되어서 체계적으로 운영될 것 같은데 그렇지만 기술의 발전은 저희가 알 수 없기 때문에 발행인이…… 내가 발행도 하고 계좌도 관리하겠다고 나오면 이 제도가 수용할 수 있게 만들었는데 지금 위원님 지적처럼, 제가 이 법안을 준비하면서 전문가 의견을 들어 보니까 발행인이 직접 계좌관리하는 경우는 그렇게 많지 않은데 혹자들은 ‘큰 회사들은 나올 수 있다, 그 가능성을 이번 법에서 열어 주면 좋겠다’, 이렇게 저희들은 듣고 있습니다.

○**김승원 위원** 마지막에 좀……

○**소위원장 강준현** 김승원 위원님.

○**김승원 위원** 이게 약간 소액투자자들도 소액으로 투자할 수 있도록 만드는 것이라고 알고 있는데 그런 취지인 것은 맞고요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**김승원 위원** 최저 투자한도, 그러니까 쪼개기를 하면 최저 한도가 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 일반투자자들, 개인들이 얼마 투자할지에 대해서 우려가 있기 때문에—뒤에서 논의가 나옵니다—저희가 대통령령에 위임을 해 두었습니다. 그래서 일단 저희는 너무 많은 금액으로 가지 말고 처음에는 적당한 규모로 했다가 단계적으로 넓혀 나갔으면 하는 그런 생각이 있습니다.

○**김승원 위원** 이게 아무튼 투자 대상 사업이 종료될 때 청산이라든가 이런 것은 다 규정이 되어 있는 것이겠지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다. 일단 처음에 유가증권신고서를 낼 때 이 사업을…… 예를 들면 소상공인이 자기 회사에서, 식당에서 물건을 파는 것에 대한 수익금 배분이라고 하면 당연히 그 기간을 정해 가지고 만기가 있을 것으로 보이고요. 수익 배분을 어떻게 한다 이런 것들은 다 코딩을 통해서 분산원장 안에 다 들어가게 설계되도록 돼 있습니다.

○**김승원 위원** 그다음에 예컨대 프로젝트 파이낸싱처럼 영화제작이라든가 이런 식으로 해서……

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 기관들은 그 안에, 처음에 모집……

○**김승원 위원** 기관 대상 사업이 끝나면 청산하는 것도 다……

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다. 일반 절차에 따라 청산하도록 돼 있습니다.

○**소위원장 강준현** 추가 의견 없으시면……

○**유동수 위원** 이것 한번 여쭙볼게요.

○**소위원장 강준현** 유동수 위원님.

○**유동수 위원** 제가 좀 잘 몰라서요.

이게 발행인 계좌관리기관이라는 게 발행도 하고 계좌관리도 하는 사람이 동일한 경우를 상정한 것입니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**유동수 위원** 지금 이 STO와 관련해서 발행인들이, 그러니까 자산 소유자들과 그 소유자들이 발행한 권리들을 관리해 줄 의사가 생길 확률은 크게 없습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예? 관리해 주는 사람……

○**유동수 위원** STO가 여러 개 나오잖아요. 예를 들어서 저는 저 그림을 가지고 토큰하겠다 그런 사람도 있고 다른 여러 가지 발행하려고 하는 사람들이 나올 거고 그렇게 나오면, 토큰이 굉장히 여러 가지가 되면 발행인이 각각 다른 사람들의 계좌를 집중적으로 관리를 하겠다는 기관들이 나올 수 있는 것 아니냐고 물어보는 거예요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그것은 말씀대로 발행인이 그렇게 할 수도 있지만 증권사가 그 역할을 할 것이고요.

○**유동수 위원** 그러니까 증권사 말고 지금 얘기하는 계좌관리기관, 이것 외에는 허용이 안 되는 겁니까? 발행인만 허용을 해 주는 겁니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 발행인이 직접 하거나……

○**유동수 위원** 그러니까 발행인이 직접 하거나……

○**금융위원회부위원장 권대영** 증권사가 대신해 주거나.

○**유동수 위원** 그렇다는 것은 지금 현재 있는 계좌관리기관들만 그 계좌를 관리할 수 있다?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**유동수 위원** 그러니까 원래는 계좌관리기관이 하는 게 맞는 건데 발행인이 한다면 좀 열어 두겠다 이렇게 이해를 하면 됩니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그리고 예탁원이 들어가서 그 총액을 검증하도록 하고 있습니다.

○**유동수 위원** 그러니까 그것은 예탁원이 예탁 관리를 할 거고……

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**소위원장 강준현** 추가 의견 없으시면 계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 자료 41페이지입니다.

분산원장의 이용 근거 마련입니다.

전자등록기관 및 계좌관리기관으로 하여금 주식등의 전자등록 및 관리에 분산원장을 이용할 수 있도록 하되, 발행인 계좌관리기관은 분산원장만을 이용하도록 하는 내용입니다.

개정안은 전자등록기관 및 계좌관리기관이 분산원장을 이용할 수 있도록 하여 토큰증권을 현행법상 증권 형태로 수용하기 위한 필요한 조치로 보입니다.

분산원장의 대상, 이용요건, 방법입니다.

분산원장의 이용은 대통령령으로 정하는 주식등의 전자등록·관리에 한하도록 하고 전자등록기관 및 계좌관리기관 등은 대통령령으로 정하는 방법으로 이용할 수 있도록 하는 내용입니다.

분산원장의 대상과 요건, 방법 등을 명확하게 규율함으로써 전자증권제도의 안정성을 확보하기 위한 조치로 보입니다. 다만 개정안은 분산원장을 이용하여 전자등록 및 관리할 수 있는 증권의 종류, 분산원장의 요건 등을 대통령령으로 포괄적으로 위임하고 있습니다. 이와 같은 입법 방식은 안 제73조에서 위법한 분산원장 이용행위에 대한 형사처벌 규정을 두고 있다는 점을 고려할 때 적절하지 않으므로 법률에 내용을 구체화할 필요가 있습니다.

먼저 대상 증권은 분산원장의 기술적 특성 등을 감안하여 분산원장 이용이 적합한 대통령령으로 정하는 주식등으로 하고 분산원장의 요건은 원활한 전자등록·계좌부의 작성 및 관리 업무가 저해되지 아니하도록 대통령령으로 정하는 요건을 갖추도록 구체화하는 수정의견입니다.

다음, 분산원장인 고객계좌부 및 계좌관리기관 등의 자기계좌부 작성·관리 책임을 명확화하는 내용입니다.

다음 43페이지입니다.

분산원장 이용 계좌관리기관의 자료제출 등입니다.

분산원장을 이용하려는 계좌관리기관은 분산원장 이용 4주 전에 전자등록기관에 통지하도록 의무화하는 내용입니다.

다음, 분산원장등록주식등과 분산원장등록주식등이 아닌 전자등록주식등 간의 전환 절차입니다.

이는 기존 전자등록증권을 분산원장등록증권으로 전환하도록 하여 분산원장을 이용한 토큰증권의 발행·유통을 허용하기 위한 조치입니다.

다음 44페이지입니다.

위법한 분산원장 이용 등에 대한 제재처분 근거 마련입니다.

사안에 따라서 1년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금, 1000만 원 이하의 과태료를 부과하도록 했습니다. 이는 유사한 위법행위에 대한 현행법상 제재처분 수준 등을 고려할 때 적절한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 다 동의하며, 특히 분산원장의 대상, 이용요건을 대통령령으로 구체화하는 방안에 대해서도 동의합니다.

○소위원장 강준현 이강일 위원님.

○이강일 위원 이 분산원장이라는 단어가 사실은 블록체인을 얘기하는 거나 다름이 없어요. 그렇지요? 본 위원이 올해 들어서 계속 얘기하는 것들에 대해서 블록체인을 어떤 것을 쓰느냐가 굉장히 중요한데, 이게 대통령령으로 정하게 되면 사실은 우리가 써야 될 블록체인은 한정 지어질 수밖에 없는 사안이 되는 거고, 대한민국의 블록체인과 관련되는 부분에서 정부가 인정하는 권위 있는 블록체인이 사실 없는데 이 논쟁이 지금 계속되고 있어서 약간 우려가 돼서 짚고 넘어가야 될 사항이다 이런 생각이 듭니다.

제가 여러 번 얘기를 했는데 블록체인이라는 것 자체가 형성이 잘되지 않으면…… 여기 지금 얘기하는 분산원장이라는 게 사실 다 블록체인을 얘기하는 거거든요, 기본적으로. 이런 부분에 대해서 근본적인 대책이 마련된 상황에서 가야지 근본적인 것이 해결이 안 된 상태에서 자꾸 논의가 되는 부분이 나중에 큰 문제를 잉태시킬 수 있다 이런 생각이 듭니다.

그다음에 이번에 이 법이 통과되면 시기적으로 시행에 한 1년 정도 걸리겠네요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 하위 규정 만드는……

○이강일 위원 관련 업계들도 이 법이 시행되면 말빠르게 계속 뭔가 준비해야 될 것 같은데 제가 보기에 다른 것보다 시간이 제일 많이 걸리는 게 블록체인 시스템입니다. 분산원장이 다 블록체인이기 때문에 이것을 어떻게 해야 될지 가이드라인이 분명히 있어야 되는 부분이 있다, 이 부분에 대해서 검토를 하고 있는 게 있는지 좀 알고 싶고요.

사실 이 법이 개정돼서 금융사들이나 여러 사람들이 STO를 발행해도 모든 것이 다 거래가 가능하지 않게 돼 있지요? 왜냐하면 지금 장외거래중개업자로 인가받은 상품이 아니면 거래가 불가능하잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○이강일 위원 이 부분에 대해서 따로 준비가 돼 있습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 저희가 이번 법안이 통과되면 하위 규정을 통해서 거래를 할 수 있도록 하고.

첫 번째 위원님께 말씀드린 분산원장의 정의에 대해서는 아까 수석전문위원님 이야기대로 기술 중립적인 용어를 저희가 썼고요. 여기 17페이지를 보시면 정의가 있지만 미래의 확장 가능성을 위해서 ‘이에 준하는 것으로서 대통령령으로 정한다’ 했기 때문에 저는 위원님이 걱정하시는 그런 미래의 기술 확장 가능성은 충분히 열려 있다고 보고 있고요.

현재 많은 금융권이나 이런 STO를 준비하는 사람들이 준비를 굉장히 열심히 하고 있기 때문에 큰 문제가 없을 것으로 일단 판단하고 있습니다.

○이강일 위원 법은 만드는데 그것이 완성되지 않은 상태에서 미래에 불확실한 분산원장 기술이 보편타당하게 완성될 것을 전제로 해서 이 법이 지금 진행되는 거나 다름없잖아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 현재 있는 것을 다 담았고요. 미래에 나오는 것은 또 시행령에서……

○**이강일 위원** 다루겠다?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그냥 다 인정하는 것이 아니고 시행령에서 이에 준하는 것들은, 또 우리가 미처 예상하지 못한 것들은 반영하도록 그 위임 근거가 있습니다.

○**이강일 위원** 본 위원이 얘기하는 부분은 어쨌든 이런 부분에 대해서 근본적으로 분산원장을 갖는다는 개념이 비자가 전 세계의 결제망을 장악한 것처럼 블록체인 자체를 국가에서 운영하고 관리하는 부분 이런 부분에 대한 검토도 같이 좀 있어야 되겠다는 것 꼭 말씀드리려고, 기록에 남기려고 얘기하는 겁니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 강준현** 더 추가 의견 없으십니까?

박상혁 위원님.

○**박상혁 위원** 44페이지의 제재처분 근거 마련 관련해서 뒤에도 제재처분이 여러 군데 있나요, 여러 관련된 각 항목마다?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 조문이 하나 더, 56페이지에 관리의무 위반했을 때 과태료가 또 있습니다.

○**박상혁 위원** 그런데 걱정하시는 분들이, 이게 어떻게 보면 새롭게 나타난 신기술이고 말씀하신 것처럼 범용성이라든지 활용 가능성이 굉장히 많이 열려 있을 텐데 그런 부분에 있어서 안전한 거래 이런 것들이 되려면 결국 제재나 이런 부분에 있어서 명확히 해야 그런 부분의 안정성을 높일 것 같아서, 전체적으로 제재처분은 정합성이 좀 있어야 되지 않습니까? 들쭉날쭉 어떤 데는 높고, 너무 낮거나 이래도 안 될 것이고 너무 과한 형벌이, 제재처분이 돼서도 안 될 것이어서 그래서 여쭙보는 겁니다.

뒤에 보면 개인신용정보 관리의무 위반에 따른 것은 5000만 원 이하의 과태료고 여기는 1년 이하의 징역 또는 3000만 원 이렇게 돼 있거든요. 나중에 보면 이런 데서 허점이 드러나면 또 막 제재처분의 근거가 높아지고, 항상 우리 법안 개정할 때 보면 이럴 수가 있어 가지고 처음에 제정할 때 그런 부분을 좀 적정하게 하는 게 중요해 보여서요. 이런 정도면 정부 측에서는 적정한 제재처분이라고 생각하십니까, 아니면 어떻습니까?

박범계 위원님도 한번 말씀 주시면 좋을 것 같아요, 1년 이하의 징역, 3000만 원 이하 벌금 이 문제.

○**박범계 위원** 판사님이 알아서 하니까.

○**금융위원회부위원장 권대영** 하나만 말씀드리면 이런 블록체인을 그냥 신청한다고 다 되는 것이 아니고요 공적 인프라 기관인 예탁원이 이 자체가 제대로 된 블록체인인지를 검증하도록 저희가 위탁을 해서 업무를 할 때 이게 제대로 된 건지를 보도록 했고요. 말씀대로 무인가 영업을 하거나 관리의무 위반한 것에 대해서는 일부는 벌칙, 일부는 과태료로 체계는 다 갖춰져 있습니다.

○**박상혁 위원** 그런데 여기 보는 것처럼 무인가 영업이라든지 혹시 그런 부분이 발생하면 제재처분이 조금 약한 게 아닌가 생각이 들거든요. 무인가라고 하는 것, 인가를 받고서도 잘못된 부분도 있는데 심지어 무인가라고 하는 것은 법적 테두리 안에 들어오지 않는 영업행위인데 이런 부분에 있어서는 제재처분의 수준을 높여야 되는 거 아닌가라는

생각도 있어서요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 현재 증권에 등록 수준과 중개를 하는 수준, 그러니까 자기가 직접 매매를 하는 게 아니고 중개하는 수준에 맞는 것은 1년 이하, 3000만 원 이하의 벌금입니다. 그래서 저희가 이 제도를 한번 운용해 보고 혹시 문제가 있으면 바로 위원님께 상의를 좀 드리도록 하겠습니다.

현재 법체계적으로는 등록기간에 준하게 맞춰 놔다 이렇게 보시면 되겠습니다.

○**박상혁 위원** 징역 1년 이게 어디서 근거가 온 거예요? 다른 유사 입법례가 있나요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 지금 현재 등록을 받는 기관들이 등록을 받지 않고 하는 무인가 영업의 경우에는 1년에 3000만 원인데 만약에 이 업무의 단위가 높아서 허가를 받거나 이러면 징역의 수준과 벌금의 수준이 올라가게 계단식으로 되어 있는데 지금 현재 제일 낮은 단계의 등록이기 때문에 그 수준에 체계를 맞춰서 의원 입법안이 나와 있는 것으로 보입니다.

○**박상혁 위원** 저희들이 아주 전문가가 아니지만 혹시나 생길 수 있는 피해라든지 과급효과가 일반적인, 통상적으로 지금까지 주식이라든지 이런 것과는 또 다른 차원으로 많이 변질 수 있을 것 같아서 그런 부분에 대한 우려가 좀 있지 않습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 잘 운용하도록 하고.

지금 말씀대로 발행에는 제한이 없지만 이것을 중개하거나 유통하는 사람들은 금융위에서 허가를 받은 증권사들이 주로 할 겁니다. 그리고 예탁원이 가서 검증을 하기 때문에 저희 인프라 내에, 규제 체계 내에 일단 들어와 있습니다.

다만 위원님께서 말씀하신 대로 이것을 악용하는 사례가 있을 가능성도 있기 때문에 그런 부분은 저희가 제도 운용 과정에서 잘 살펴보고 필요하면 보완하도록 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 추가 의견 없으십니까?

계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 55페이지 설명드리겠습니다.

개인신용정보 관리 특례 부분입니다.

이 부분은 전자등록기관 및 계좌관리기관으로 하여금 분산원장인 고객계좌부에 전자등록 또는 기록된 개인신용정보 중 대통령령으로 정하는 기준에 따라 관리되는 개인신용정보에 대해서는 상거래 종료 후 5년 이내에 파기하도록 규정하고 있는 신용정보법을 적용하지 않도록 하려는 것입니다. 이는 대통령령으로 정하는 별도의 방법으로 관리할 수 있도록 특례를 부여함으로써 분산원장의 특수성과 개인정보보호를 도입하려는 취지로 보입니다.

다만 개정안은 신용정보법상의 특례를 부여함과 동시에 별도 관리 방법에 따른 관리의무 위반 시 과태료 규정을 두려는 취지이므로 전자등록기관의 관리의무를 법문으로 명확하게 표현하고, 분산원장에 기재된 정보는 사후적으로 암호화 처리할 수 없다는 점을 고려하여 ‘기술적 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준’에 따라 관리하도록 법문을 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

다음, 56페이지입니다.

개인정보 관리의무 위반에 대한 과태료입니다.

5000만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있는 조항입니다. 이 부분은 개인정보보호의 실효성을 제고하려는 취지로 타당한 입법으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들께서 의견 주시기 바랍니다.

이강일 위원님.

○이강일 위원 이강일 위원입니다.

분산원장을 사용해서 블록체인을 사용하게 됐다는 것은 데이터를 우리 마음대로 삭제하거나 첨가가 불가능한 사안인데 이런 법안이 들어가는 게 참 이상한 것 같아요. 우리가 통제하지 않는 블록체인이에요, 지금 현재 시장은. 거기서 개인정보를 우리가 강제할 수도 없고 지울 수도 없고 더 추가적인 등록도 안 되는 것으로 알고 있는데, 그렇지 않습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 당연히 기술적으로 삭제가 불가능한 정보를 5년 내에 삭제하라는 신정법은 위원님 말씀대로 배제할 필요가 있습니다.

○이강일 위원 그렇다면 이제 이것이지요. 그래서 제가 소버린 블록체인을 자꾸 얘기하는 건데, 우리 국가가 운용하는 데 적합한 블록체인을 우리가 운용할 수 있고 우리가 핸들링할 수 있는 것이 아니라면 앞으로도 투자자들의 개인정보가 남의 블록체인에 의해서 돌아다니는 부분을 제어하기가 굉장히 어려울 것 같은데, 맞지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇지만 소버린 블록체인…… 이 자체는 프라이빗 블록체인으로 운용될 것으로 추정되고 퍼블릭으로 되면 국가 주권이 미치지 않기 때문에 감독 측면에서는 저는 아마 대부분 퍼블릭……

○이강일 위원 어쨌든 이제 STO 법이나 이런 것들이 체제가 정비되고 법안이 되면 KRX나 예탁결제원에서도 블록체인 시스템에 관계해서, 물론 어떤 것은 국가가 권위적으로 인정하는 블록체인이 될 거고 어떤 것은 인정 안 되는 그런 블록체인이 될 건데 그 블록체인 하나하나에 대해서는 검증이 굉장히 중요한 부분이 있는데 그 검증하는 시스템 자체를 만드는 것도 여하한 일이 아니라는 것을 말씀을 좀 드리고 싶고요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 맞습니다.

○이강일 위원 그다음에 AI 시대에는, 사실 AI는 데이터하고 프로그램이거든요. 얼마나 양질의 데이터를 잘 운용하느냐에 대한 문제 아니겠어요.

그래서 제가 한 번 더 강조하고 싶은 것은 남의 블록체인이 나중에 어떻게 돼서 털리거나 하게 됐을 때 데이터에 대한 것들이 우리가 보호하기 상당히 어려운 부분이 있으니까 이런 부분들이 다루어질 때 KRX나 한국예탁결제원하고 상의를 해서 이 블록체인 시스템에 대해서 우리가 어떻게 통제할 수 있는지에 대해 사전 검토가 미리 돼야지 만들어 놓고 쪽 가다가 바꾸는 건 안 된단 말이에요.

그래서 애초에 새로운 것을 시도할 때 근본적인 문제점에 대해서 우리가 연구를 하고 대책을 좀 만들어봐야 될 것 같다, 이 말 다시 한번 강조하면서 마무리하겠습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 유념하겠습니다.

○소위원장 강준현 존경하는 한창민 위원님.

○**한창민 위원** 이게 지금 분산원장, 새로운 제도 도입이기 때문에 가장 우려되는 게 초반에 이야기했던 가치 평가에 대한 부분뿐만 아니라 기술적 특성 때문에 개인정보를 어떻게 보호해야 하느냐 이게 정말 중요하다고 생각을 하거든요. 말 그대로 그 이후에 삭제나 다른 변화가 어렵다고 하면 처음 초기에……

아까 프라이빗 이야기를 했는데 프라이빗 블록체인이라는 것이 제가 어떻게 가능한지 잘 모르겠어요. 그렇게 했을 경우에 이 블록체인 활용도가 어찌 기능이 되는지 그런 부분을 정확하게 모르기 때문에 사실 걱정을 하는 겁니다. 그래서 이렇게 특례 조항을 두는 것은 이 기술적 특성 때문에 필요하다고 보는데, 대통령령에서 이것에 대한 안전·보호 장치의 내용이 무엇인지가 지금 확실하게 나와 있지 않아서 좀 불안하거든요. 이 부분에 대해서 어디까지 지금 고민을 하고 대책을 마련하고 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 아까 대통령령에 따라서 분산원장이 어떤 것인지, 어떤 것을 인정할 것인지를 저희가 정하도록……

수석전문위원께서 제안 의견을 주셨다시피 너무 포괄적이지 않게, 예컨대 이것이 말도 안 되게 거래가 될 수도 없는 것들을 하겠다고 나오는 것은 일단 저희가 막아 버리면 될 것 같고요.

또 하나는 그런 걱정 때문에 아까 말씀드린 대로 예탁원이 여기에 노드로 참여를 해서 그 총량에 대한 관리도 가능하고, 첫 번째로 블록체인 자체의 적정성에 대해서는 예탁원한테 저희가 위탁을 해서 다른 기관이 검증을 해서 이 자체는 현재 이 법의 취지에 맞는 블록체인이다 하는 것을 인정받고 그 시스템에 예탁원이 노드로 들어가서 그것이 제대로 작동되는지를 리뷰하는 그런 체계가 갖춰져 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.

○**한창민 위원** 그런데 여기에서 그렇게 한다 하더라도 지금 관리주체에 대한 책임과 벌금 조항이 있잖아요. 그러면 그 부분이 있다는 것은 사후에 문제가 발생할 여지가 있다는 것을 염두에 두고 하는 것이기 때문에 그 부분에 문제가 생긴 다음에 처벌 조항으로 해결될 수 있는 게 아니다 이렇게 생각을 해서 조금 전에 말씀하신 것만으로도 충분히 개인정보보호가 가능하냐 이런 의구심을 갖게 되는 것이지요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그런데 블록체인 자체가 개인정보 자체의 보안성은 유지되고 있습니다. 다만 위원님께서 걱정하시는 대로 그 블록체인에 들어가 있는 계좌나 지갑 주소나 수량 같은 것은 불변입니다. 그것은 해시 함수로 암호화되어 있어서 아무도 모릅니다.

그것을 하는 과정에서 아까 말씀하시는 증권사들이 이 업무를 하면서 개인정보를 잘못 다룰 수 있는 것은 현행법 체계가 아주 엄격하게 제재를 하고 있기 때문에 그 문제는 저희가 일단 없을 것으로 보는데, 위원님 염려하시는 부분을 저희가 특별히 유념해서 운영하도록 하겠습니다.

○**한창민 위원** 예, 알겠습니다.

○**이강일 위원** 한 가지만……

○**소위원장 강준현** 간단하게.

○**이강일 위원** 부위원장님이 말씀하시는 부분이 제가 이해하고 있는 것하고 약간, 조금 잘못 이해하시는 부분이 있지 않을까라는 생각이 들어서, 이게 굉장히 걱정되는 것이라서……

노드에 참여한다는 것은 그 거래관계를 증명해 내는 데 같이 참여하는 거잖아요. 조장을 막거나 이런 것들을 하기 위해서 노드에 참여를 하는데요. 우리가 통상적으로 이게 암호화돼 있기 때문에 개인정보를 들킬 염려가 없고 굉장히 시크릿하다고 알고 있지만 사실 그렇지 않아요. 노드에 참여하다 보면 그 특정 계좌가 누구 건지 알게 됐을 경우에 거기서 파생돼서 다른 계좌 다 들춰낼 수 있습니다.

이번에 몇 달 전에 캄보디아 거기 전부 해 가지고 다 털어갔잖아요, 미국하고 영국이. 그런 것처럼 관봉 띠하고 완전 개념이 달라요. 관봉 띠는 관봉 띠 제거하면 누구 돈인지 어디서 중간에 어떻게 왔는지 모르지만 프로그램 화폐는 왔다 갔다 하는 거 다 알 수 있어요. 그래서 조금 다른 개념으로 이해를 하셔야 된다. 노드에만 참여한다고 그게 되는 건 아닌 것 같고.

그다음에 제가 제일 걱정하는 게 하드포크 관계예요. 이게 우리의 국가정책이나 국가 이익과 관련되지 않고 약간 반대 쪽으로 하드포크가 일어났을 때 문제가 생길 수가 있어서 근본적으로 이 부분에 대해서 우리가 리스크를 갖고 가게 돼요, 남의 블록체인을 쓰게 됐을 때.

하드포크라는 얘기 들어 보셨어요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 들어 봤습니다.

○**이강일 위원** 전반적으로 기술이나 아니면 정책이 확실하게 다른 정책으로 변화할 때 이걸 하드포크라고 얘기하거든요. 이게 기술적인 점프업이나 아니면 정책적인 큰 변화가 있을 때 이 부분에 대해서 우리가 발언권을 갖고 주장하기가 굉장히 어려운 상황이 될 수 있습니다. 왜냐하면 분산원장, 그러니까 블록체인은 그 체인에 참여하고 있는 모든 사람들의 이익이 100% 공유되지 않으면 다수결에 따라 가지고 우리한테 불리한 의사결정이 일어날 수 있다는 것, 이런 부분에 대해 충분히 이해를 하고 이걸 접근하셔야지 됩니다. 그렇게 되면 결국은 어차피 우리나라의 공공형이라든가 우리나라 민간기업들이 같이 협업해서 사용하는 블록체인 만들기 전에는 해결하기 굉장히 어려울 거예요.

하여간 노드에 참여한다고 해결되는 건 아니다. 그리고 개인정보가 철저하게 시크릿돼 가지고, 암호화돼 가지고 빼낼 수 없는 것도 아니다 이런 인식을 하고 얘기하셔야 됩니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 강준현** 존경하는 김승원 위원님.

○**김승원 위원** 이 제도가 지금 다른 나라에서는 시행되고 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 시행되고 있습니다.

○**김승원 위원** 관련된 법률 규정도 다 있고요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 미국 일본 싱가포르 프랑스 독일 스위스가 제도화를 완료했습니다. 방식은 여러 가지 방식인데요.

○**김승원 위원** 그러니까 이 제도는 어느 나라와 가장 유사합니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희가 일본식을…… 죄송합니다. 독일식을 벤치마킹했습니다.

○**김승원 위원** 독일식이요? 독일에서는 이렇게 운영하는 데 있어서……

○**금융위원회부위원장 권대영** 유가증권으로 인정을 하고 전자증권법상의 중앙집중이

아닌 분산원장을 허용하는 증권거래법과 전자증권법 두 개의 체계 내에서 운영하는 방식과 유사하다고 보시면 될 것 같습니다.

○**김승원 위원** 독일에서는 이미 시행되고 있고?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**김승원 위원** 별다른 큰 문제점이 발생한 것은 아니고요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 현재 그런 기사나 내용은 저희가 지금 접근하지 못하고 있습니다.

○**김승원 위원** 그다음에 개인신용정보, 이게 지금 계좌관리기관은 개인신용정보를 볼 수 있다는 거지요? 어떻습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다. 계좌관리기관은 어차피……

○**김승원 위원** 볼 수 있다는 거고, 그다음에 거기에 참여한 분산원장 사람들끼리는 서로 볼 수 있습니까? 아니면 본다면 어느 정도까지 볼 수 있습니까? 누가 참여했구나 이 정도는 알 수 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그 안에 있는 계좌와 지갑 주소와 수량까지만 볼 수 있을 것 같습니다. 참여한 사람……

○**김승원 위원** 그거는 계좌관리기관이 볼 수 있다는 것이고요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**김승원 위원** 그다음에 여기 참여한 분산원장 소지자들 서로는 어떻습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 노드는 자기 것만……

그런 것은 과장으로 하여금 설명을 좀 드리는 게 더 좋겠습니다.

○**금융위원회자본시장과장 고영호** 정보가 두 가지가 있는데요. 성명이나 주민등록번호나 직장 주소 같은 것은 블록체인에 기록되지 않습니다. 그 정보 같은 경우는 별도로 계좌관리기관인 증권사가 가지고 있다가 신정법처럼 5년 내에 폐기를 해야 되는 사항이 되고요, 관리를 하게 될 때. 그런데 블록체인에 있는 정보 같은 경우에는 지갑 주소나 계좌번호나 수량이 기록되게 됩니다. 이 정보는 계속 남기 때문에 현재 저희가 관리하고 있는 게……

○**김승원 위원** 그 부분은 제가 이해를 했고.

그런데 어쨌건 이건 투자 대상이기 때문에 여기 모이는 것 아닙니까? 그러면 내가 참여를 했는데 누가 누가 참여를 했는지 그 정도는 알 수 있습니까, 참여자들?

○**금융위원회자본시장과장 고영호** 개인들은 볼 수가 없고요. 노드에 참여하는 주체들은 계좌관리기관으로 한정이 되기 때문에 계좌관리기관만 그 장부를 볼 수 있고 개인투자자들은 볼 수가 없습니다. 그래서 계좌관리기관이……

○**김승원 위원** 그러면 투자 대상에 누가 참여하고 얼마 만큼 투자를 했고 이런 것들은 참여자로서 어떻게 알 수 있고 어떻게 판단을 합니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 처음에 발행을 할 때 추천하는 사람이 물량이 얼마고 A, B, C, D한테 얼마가 간다는 것은 처음에 알 수가 있고요. 그게 나중에 발행 시점이나 유통되는 시점에는 이걸 사고 팔고 사고 팔고 하는 것은 블록체인에 기록이 된다 이렇게 보시면 될 것 같습니다.

○**김승원 위원** 아니, 그러니까 처음에 발행할 때 누가 누가 여기 들어오는지는 서로 계

약을 맺고 들어올 것 아닙니까? 그 처음은 다 볼 수 있다는 거지요, 거기 참여한 사람도?

○**금융위원회자본시장과장 고영호** 예, 일반 주식을 생각해 보시면 주식을 발행할 때 보면 증권신고서를 내고 그때 증권신고서를 보고 총물량이 어떻게 되고 그 증권신고서에 수요 예측 들어온 게 어떻게 된다는 것을 보고 처음에 기관투자자들이 어떻게 들어왔구나 이 정도만 알지 나중에 주식이 거래되는 것을 보고 누가 가지고 있는지를 투자자들이 알기가……

○**김승원 위원** 제가 그 뒤에는 이해를 했고 처음에 누가 얼마 만큼 참여해서 샀다라는 것은 참여자들이 다 알 수 있다는 거지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 위원님, 죄송합니다. 예탁원의 제일 전문가가 배석을 했는데 혹시 한번 직접 들어 보시면……

○**김승원 위원** 아니, 그러니까 이게 하도 사후 변경이 안 된다고 하니까 처음에 어떻게 설계를 해서 투자자들이 뭘 보고서 투자를 하는 건지 또 어떤 기관이라든가 어느 누가 개인적으로 얼마큼 들어왔는지를 알아야 이 사람들도 판단을 하고 결정을 할 것 아닙니까?

○**한국예탁결제원혁신금융실장 이경미** 개인이 누가 얼마를 가지고 있는지를 알 수 있는 구조는 아니고요. 아까 말씀하신……

○**김승원 위원** 발행 시에 한정해서……

○**한국예탁결제원혁신금융실장 이경미** 발행 시에도 마찬가지로……

○**김승원 위원** 모릅니까?

○**한국예탁결제원혁신금융실장 이경미** 예.

○**금융위원회부위원장 권대영** 발행인은 아는 거고……

○**한국예탁결제원혁신금융실장 이경미** 발행인이 최초에 모집한 그 공모 내역을 어느 증권사 얼마, 어느 증권사 얼마 이것에 대해서 예탁원에 발행 신청을 합니다. 그걸 전자등록을 시켜 달라라고 하는 거거든요. 그 부분에 대해서는 서로가 알 수 있을지 모르지만 실질적으로 어떤 고객이 얼마를 했더라는 것은 알 수가 없어요.

그러면 예탁원은 최초에 그런 발행등록 신청이 들어온 내용에 대해서 전자등록계좌부에, 발행인 계좌관리부라는 게 있습니다. 먼저 발행사가 얼마를 한다는 것을 거기에 기재하고 블록체인상에서 각 기관이 얼마를 해야 된다는 부분을 가지고 있어요. 그러면 각 기관들은 자기가 배정받은 수량을 블록체인에 발행을 기록을 합니다. 그러면 예탁원은 다시 그 수량을 수집을 해서 최초에 발행했던 양과 정확하게 기재했는지 안 했는지를 비교하는 절차를 가지고 갑니다.

그런데 이런 참가자들은 실질적으로 왔다 갔다 하는 수량에 대해서, 발행된 수량에 대해서 지갑에 얼마가 있다라는 것은 보이지만 이 지갑이 누구라는 것은 알 수가 없어요, 그것은 각자가 가지고 있는 것이기 때문에. 그 정도 수준까지라고 생각하시면 될 것 같습니다.

○**김승원 위원** 서로 모르는 상태에서 그냥 투자를 결정하는……

○**한국예탁결제원혁신금융실장 이경미** 지갑에 얼마가 발행되어 있다만 알 수 있습니다.

○**김승원 위원** 알겠습니다.

○소위원장 강준현 답변 설명하실 때 직함과 성명 대 주셔야 돼요.

먼저 말씀하세요.

○한국예탁결제원혁신금융실장 이경미 한국예탁결제원 혁신금융실 실장 이경미입니다.
죄송합니다.

○소위원장 강준현 아까 과장님 누구시지요?

○금융위원회자본시장과장 고영호 자본시장과장 고영호입니다.

○소위원장 강준현 이렇게 하겠습니다.

잠시 정회했다가 4시 반에 속개하겠습니다.

속개할 때 지금 못 했던 부분들 5번, 6번, 7번 계속하고 그 이후에 이게 마무리가 되면 처음에 했던 행정규제기본법 다시 심사하도록 하겠습니다.

휴식을 위해서 잠시 정회했다가 오후 4시 30분에 속개하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(16시12분 회의중지)

(16시35분 계속개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

법안 심사를 계속하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 59페이지 설명드리겠습니다.

계좌관리기관의 초과분 해소 관련입니다.

발행인 계좌관리기관으로 하여금 초과분에 대한 해소 의무를 이행하기 위한 재원을 적립하도록 하는 것입니다. 이는 발행인 계좌관리기관은 금융기관인 계좌관리기관과 달리 완화된 자기자본 규제 등이 적용되므로 발행인 계좌관리기관이 재원을 적립하도록 하여 토권증권 시장의 안전성을 확보하고 투자자 피해를 최소화하려는 취지입니다.

다음, 60페이지입니다.

발행인 계좌관리기관의 재원 적립 의무 위반에 대한 과태료 부과 규정이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들께서 의견 주시기 바랍니다.

(「수정 의견에 동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 63페이지입니다.

투자계약증권 등에 대한 유통 규제 적용입니다.

현행법은 자본시장법 중 온라인소액투자중개업자 등에 대한 특례, 발행공시규정, 부정거래행위규정 중 일부를 적용하는 경우에만 증권으로 인정하고 있으나 개정안은 투자계약증권 등이 자본시장법 전체의 적용을 받도록 하려는 것입니다. 이는 유통 가능성이 높아진 비정형적 증권이 현행법 체계 안에서 안전하게 유통될 수 있도록 하기 위한 취지입니다.

하단의 조문 정리입니다.

자본시장법 제46조의2에서 파생상품등 정의가 되었으나 이 조항이 삭제되었으므로 이 후 조항인 51조 1항에서 정의 조항을 추가하는 내용입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 67페이지입니다.

장외거래의 허용입니다.

현행법 및 시행령은 장외거래 방법을 원칙적으로 매도자와 매수자가 일대일 방식으로 거래하도록 하되, 예외적으로 다자간 거래방식의 주식·채권 장외시장을 허용하고 있으나 개정안은 대통령령으로 정하는 투자중개업자를 통한 경우에도 다자간 장외거래를 허용하는 것입니다. 이는 토큰증권의 원활한 유통을 도모하고 증권 유통시장의 다양성을 제고하려는 취지로 보입니다.

규율범위와 관련하여 김재섭 의원안은 장외 매매 중개만을 규율하고 있으나 민병덕·강준현·조승래 의원안은 장외 매매뿐만 아니라 그 밖의 거래도 규율하고 있는바 대차 등의 거래도 규율할 필요가 있다는 점에서 그 밖의 거래를 포함할 필요가 있다고 보았습니다.

토큰증권 장외투자중개업 범위와 관련하여 조승래 의원안은 샌드박스 지정을 받았던 혁신금융사업자도 명시하고 있으나 금융혁신지원 특별법은 테스트베드로서의 성격을 갖는 제도이므로 이를 제외하는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

69페이지입니다.

전업 장외거래 투자중개업자에 대한 겸영업무 등의 제한입니다.

현행법은 금융투자업 인가를 받은 투자중개업자가 같은 금융투자업의 종류에 속하는 금융투자상품을 구성요소로 하여 업무 단위를 추가하려는 경우 인가가 아닌 등록제를 통해 이를 가능하도록 하고, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 겸영업무 허용, 투자권유대행인 이용, 신용공여 등을 허용하고 있으나 개정안은 장외거래 투자중개업무 단위만을 인가받은 투자중개업자에게는 이를 적용하지 않도록 하려는 것입니다.

3건의 개정안이 약간씩 차이가 있는데요 김재섭 의원안은 전업 장외거래중개업자인 경우 허용 배제, 민병덕·조승래 의원안은 여기에 추가하여 기존 증권사가 장외거래업도 함께 영위하는 경우에도 이 관련 허용 배제하는 내용이고요 강준현 의원님 안은 민병덕·조승래 의원안과 같으나 추가등록, 겸영업무 허용, 신용공여는 허용하는 내용입니다.

검토의견입니다.

기존 증권사도 장외거래중개업 인가를 획득하여 유통플랫폼을 영위할 가능성이 있다는 점, 장외거래중개업자와 기존 투자중개업과의 차이점을 고려할 때 추가등록, 겸영업무 허용, 신용공여를 허용하는 것은 신중한 검토가 필요하다는 점을 고려하여 민병덕·조승래 의원안을 반영하는 것이 투자자 보호 측면에서 적절한 것으로 보입니다.

71페이지입니다.

금융투자업자의 장외거래 금액 한도 제한입니다.

이것은 과도한 위험으로부터 일반투자자를 보호하려는 취지이므로 타당한 것으로 보입니다. 강준현 의원안은 투자 중개주체에 따른 차별을 금지하고 있습니다.

검토의견입니다.

거래한도는 장외시장 종류에 따른 차이가 존재할 뿐 중개주체에 따른 차별이 발생하는 구조가 아닌 점에서 별도의 차별 금지 규정을 두지 않더라도 입법취지가 달성될 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원님 검토의견 및 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 말씀 주시기 바랍니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 다음, 부칙입니다.

시행일입니다.

자본시장법은 공포한 날 다만 장외거래 허용에 관한 사항은 공포 후 1년이 경과한 날, 전자증권법은 공포 후 1년이 경과한 날입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 주시기 바랍니다.

의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제9항부터 제12항까지 이상 4건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제13항부터 제15항까지 이상 3건의 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

이상으로 금융위원회 소관에 대한 심사를 잠시 중지하고 국무조정실 소관 심사를 다시 진행하도록 하겠습니다.

좌석 정비를 위해서 시간이 좀 필요합니다. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다.

양해를 좀 부탁드립니다. 제가 관련해서 좀 논의할 게 있어서 한 3분만 시간 주시겠습니까? 양해를 좀 구할 게 중간에 제가 의사결정을 내려야 돼서 잠시 이석하더라도 양해해 주십시오.

○**李憲昇** 위원 지금 바로 결정이 안 됩니까?

○**소위원장 강준현** 일단 이렇게 하십시오.

수석전문위원님, 아까 어디까지 했었지요? 다 했는가요? 아까 논의를 하다 말았는데……

○**수석전문위원 정명호** 행정규제기본법이요?

○**소위원장 강준현** 예.

○**수석전문위원 정명호** 설명드릴 것 다 설명드렸습니다.

○**이양수** 위원 지금 결정만 하면 돼요.

○**김재섭** 위원 부칙 채택 여부만 결정하면 됩니다.

○**소위원장 강준현** 관련해서 더 의견 주실 분 계십니까?

○**박상혁** 위원 제가 아까 점심 정회하고서 다른 일 좀 처리하느라고 참석을 못 했는데, 지금 쟁점은 부칙 문제지 않습니까. 그런데 저는 오전에도 조금 납득이 안 갔던 게, 이것을 혹시나 정치적 편향성으로 걱정하시는 동료 위원님들이 계셔서 그런데 규제개혁위원회에 그럴 소지가 뭐가 있을까? 대통령 소속이고 총리실에서 관리하고 있는 위원회들이 여러 가지가 있습니다. 예를 들어서 국가건축위원회도 있고 규제개혁위원회……

규제실장님, 그런 위원회가 몇 개가 있습니까?

○**국무조정실규제총괄과장 송헌규** 거의 한 50여 개 되고 있습니다.

○**박상혁** 위원 예, 50여 개. 제가 알고 있는데, 그런 위원회들은 대부분 다 그냥 가치중립적이고 또 제 기억에는 과거 2017년도에도 그런 부분들 관련되어서는 새 술을 새 부대에 담아야 한다는 정신으로 많이들 사임도 해 주시고.

지금 유일호 위원장님이 사직 의사를 표명하셨나요? 어떻습니까?

○**국무조정실규제총괄과장 송헌규** 예, 표명은 하셨습니다.

○**박상혁** 위원 그래서 그런 부분들을 생각한다면 저는 자연스럽게 이 부칙 통과, 부칙을 야당 위원님들도 양해해 주시고 그래서 일할 수 있는 여건과 배경을 만들어 주시는 게 맞지 않나라는 생각도 들고.

또 오늘 아까도 발언하셨습시다마는, 자리에 안 계시지만 추경호 위원님도 과거 23년에 원내대표 하실 때 공공기관장도 대통령과 임기를 일치시키는 게 맞다라는 취지로 발언하셨던 예도 있거든요. 그런 걸 보면 부칙은 크게 문제가 되지 않을 걸로 저는 생각을 했었는데 그런 부분에 대해서 문제 제기를 하는 게 굉장히 아쉽고요. 그래서 그런 부분들 관련해서 정부가 일할 수 있는 여건과 환경 등을 만들어 주셨으면 좋겠다라는 말씀 다시 한번 강조드립니다.

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 박범계 위원님께서 말씀해 주시기 바랍니다.

○**박범계** 위원 제가 오전에도 말씀드렸듯이 규제개혁위원회라는 게 걱정하시는 것처럼 거기서 중대재해처벌법을 하나의 규제로 보고 규제위원회에서 난상 토론이 벌어진다든지

그런 위원회가 아니지 않습니까. 국민의힘 위원님들도 집권을 하셨었고 우리도 집권을 했는데, 지금 대통령이 규제개혁위원회를 규제합리화위원회로 만들겠다라는 것은 대통령의 소위 주요 국정과제에서, 특히 혁신산업과 관련된 여러 가지 부분들에 시장친화적인 규제완화, 합리화를 하겠다는 거니까 그 부분에 대해서 저는 크게 반대나 갈등이 있을 소지가 없다 그런 생각이 들고.

부칙조항이 있습니다만 대통령이 위원장이 돼서 직접 규제 합리화를 선도하겠다, 거기에 야당 위원님들도 인원 증가에 크게 반대하지 않는 마당에 부칙조항이라는 문제가 다소 있으나 지금은 빨리 통과시켜서 대통령이 규제합리화위원회를 주재해서 대통령의 이념이랄까 가치를 빨리 국민들에게 알리는 게 급선무다 하는 생각이 듭니다.

○소위원장 강준현 이강일 위원님 말씀하시겠습니까?

○이강일 위원 앞에서 워낙 좋은 말씀들을 많이 하셔서……

그런데 사실은 야당 위원님들이 우려를 얘기하시는 것이 저는 일리가 있다고 보고 있습니다. 얼마나 통 크게 양보하실 거냐에 대한 문제지, 갑자기 임기 문제가 나오니까 저도 머쓱하기는 한데 대통령이 이례적으로 본인이 위원장을 직접 맡아서 하겠다라는, 사실은 굉장히 내가 책임지고 일을 한번 해 보겠다라는 것의 발로기도 하고.

또 한 가지 위원회는 의사결정을 해서 문제가 되는, 결정하는 단위도 사실은 아니기 때문에 다르게 해석하기보다는 좋은 취지로 이해해 주시지 않으면 넘어가기가 쉽지 않아서 야당 위원님들한테 좋은 취지로 해석해서 통 크게 양보를 해 주셨으면 하는 그런 부탁말씀을 드리고 싶습니다.

그리고 아시겠지만 그전에 거의 사문화돼 있거나 크게 활성화돼 있지 않은 것에 대해서 뭔가 새롭게 의욕적으로 많이 해 보려고 하다 보면 깔끔한 가운데서 새로 시작해 보고 싶은 게 사람의 욕심입니다. 개인적인 욕심이라기보다는 일에 대한 욕심이고 나라를 위한 욕심이니깐 조금 대승적 차원에서 마음을 열어 주셨으면 하는 바람 때문에 한번 침언하려고 했던 건데 앞에서 하도 좋은 말씀 다 하셔서 가지고 그 문제는 빼겠습니다.

○소위원장 강준현 그러면 정리를 해 보겠습니다.

지금 위원 임기에 관한 경과조치 때문에 말씀이 많으셨거든요. 그게 부칙 2조 2항인데 요 이것을 삭제하고 가면 어떻겠습니까?

이의 없으십니까? 동의하시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

부칙 2조 2항 위원 임기 종료 관련해서 이것은 삭제를 하고 수정안대로 통과하는 걸로 하겠습니다. 진행해도 되겠습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

○국무조정실국무2차장 김용수 위원 임기에 대한 경과조치를 삭제하면 기존의 위원님들은 임기 종료 때까지 그대로 두자는 말씀으로 이해가 되는데요.

○소위원장 강준현 예, 맞습니다.

○이양수 위원 있을지 없을지 그 사람들이 판단하겠지요.

○이강일 위원 상임위에 권고 문제는 얘기를 해서……

○박범계 위원 일단 소위에서 이렇게 하고 또 전체회의가 있으니까.

○이강일 위원 아니, 제가 통 크게 한번 양보해 달라고 얘기했는데 바로 그렇게 하시면

이야기할 필요가 없었잖아요.

○**李憲昇** 위원 서로 입장 충분히 이야기했잖아.

○**이양수** 위원 사실 아까 얘기는 다 해서 리바이벌을 다시 안 하려고 안 한 거고요.

○**소위원장 강준현** 출범시키는 게 중요한 것 같아요. 그렇게 하도록 하겠습니다.

그러면 진행하겠습니다.

의사일정 제1항 행정규제기본법 일부개정법률안은 지금까지 심사한 결과를 반영하여 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의가 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

이상으로 국무조정실 소관에 대한 심사를 마치겠습니다.

김용수 국무2차장을 비롯한 관계 공무원 여러분 수고 많으셨습니다.

이어서 금융위원회 소관 심사를 계속 진행하도록 하겠습니다.

○**김재섭** 위원 다 끝난 것 아니에요?

○**이양수** 위원 그것 지금 시작하면 오늘 밤새워야 돼요.

○**김상훈** 위원 12월에 날짜 하루 더 잡자고 합의됐는데……

○**소위원장 강준현** 알겠습니다.

이렇게 할게요. 12월에 법안소위를 또 열 건데 그때 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 7개 개정법률안 그다음에 김상훈 의원님이 발의하신, 김현정 의원님이 발의하신 자본시장법이 또 있습니다. 그것도 12월 달에 논의하는 걸로 하고요.

신용협동조합법이 있거든요. 이강일 의원님, 유동수 의원님, 박상혁 의원님이 발의하신 게 있는데 이것도 12월 달에 논의하는 걸로 하고요.

또 하나가 배드뱅크가 있는데 유동수 의원님, 이인영 의원님 발의한 법안이 있습니다. 관련해서도 12월 달에 심사하도록 하겠습니다.

마무리하겠습니다.

○**박상혁** 위원 하나만.

전문위원님들 수고해 주시는 건 아는데 이미 뭘 할지에 대해서 얘기하셨으니까 검토보고서를 빨리 미리미리 주셨으면 좋겠다. 업데이트도 하셔야 되잖아요, 나와 있는 것도 있고.

○**수석전문위원 정명호** 소위자료 전체 다 드렸습니다.

○**박상혁** 위원 더 이상 업데이트될 건 없습니까?

○**수석전문위원 정명호** 예, 현재로는 없습니다.

○**박상혁** 위원 논의사항이 이 정도면 추가적으로 안건이 올라가지 않는 이상 없습니까?

○**수석전문위원 정명호** 여기 말고 추가 안건은 저희가 보내 드려야 되는데 지금 리스트에 있는 부분에 대해서는 의원실에 소위자료가 다 전달됐습니다.

○**박상혁** 위원 더 이상 더 보완할 건 없다?

○**수석전문위원 정명호** 예, 현재로서는 없습니다.

○**소위원장 강준현** 마무리하겠습니다.

이상으로 법안심사를 마치겠습니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 대안의 작성, 기타 체계·자구의 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고 많으셨습니다.

정부 관계자 여러분 수고 많으셨습니다.

오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(16시56분 산회)

○출석 위원(14인)

강민국 강준현 김상훈 김승원 김재섭 박범계 박상혁 박찬대 유동수 이강일
이양수 이현승 추경호 한창민

○출장 위원(1인)

김현정

○출석 전문위원

수석전문위원 정명호

○정부측 및 기타 참석자

국무조정실

국무2차장 김용수

금융위원회

부위원장 권대영

기획조정관 김기한

금융산업국장직무대리 신장수

자본시장국장직무대리 고영호

디지털금융정책관 김동환

금융정보분석원

제도운영기획관 윤영은